RESUMO ÁREAS DE CONHECIMENTO SIPA: P-PRIVACIDADE

REFERÊNCIAS BÁSICAS P-PRIVACIDADE→LGPD/BRASIL, GDPR/EU, FIPPs/USA

JOÃO MELLO DA SILVA

EDISON ISHIKAWA

BRASÍLIA, OUTUBRO/2026

INTRODUÇÃO EPR0056-IEPR/2025P JOÃO MELLO DA SILVA / BRASÍLIA, MARÇO/2025

FUNDAMENTOS IEPR

COMPETÊNCIAS DE UM ENGENHEIRO

1-KNOWLEDGE/"INTELLIGENCE": DATA/INFORMATION/KNOWLEDGE/WISDOM
2-SKILLS: PERSONAL ATTRIBUTES/LEADERSHIP UNDER RISK, ORGANIZATIONAL ROLES,
3-ATTITUDES: DEMOCRACY & CITIZENSHIP, PROFESSIONAL ETHICS, SOCIO-ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

FUNDAMENTOS IEPR

INTRODUÇÃO À ABORDAGEM DE SISTEMAS

1-TRAPEZOIDE SEMIÓTICO: SISTEMA/CONCEITUAÇÃO: MODELAGEM↔MODELO CONCEITUAL↔IMPLEMENTAÇÃO=SÍMBOLO↔SÍMBOLO x SISTEMA
2-CATEGORIZAÇÃO CONFORME PONTOS CARDEAIS: SOLUÇÕES EXISTENTES: S-SOUTH x NOVAS SOLUÇÕES:N-NORTH; INTERESSES: W-WEST x DECISÕES: E-EAST
3-ATRIBUTOS DE MODELAGEM: QUALITATIVA/QUANTITATIVA/INFORMACIONAL
4-DESCRIÇÃO DE SISTEMAS ABERTOS: FUNÇÃO, ESTRUTURA, PROCESSO, CONTEXTO
5-SISTEMAS ABERTOS QUANTO AO PROPÓSITO DO TODO E DAS PARTES: DETERMINÍSTICOS/ANIMADOS/SOCIAIS/ECOLÓGICOS
6-MODELOS DE SOCIEDADE: INTERAÇÃO HUMANA & CONVIVÊNCIA; CONCEPÇÕES DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDAMENTOS IEPR

ORGANIZAÇÃO QUE APRENDE&ENSINA: SISTEMA SOCIAL COM PROPÓSITO

1-ORIENTAÇÃO SIPA: S-SUSTENTABILIDADE, I-INOVAÇÃO, P-PRIVACIDADE, A-ANÁLISE DE NEGÓCIOS COM DECISÕES AJUSTADAS A RISCOS
2-FORMAÇÃO DE VALOR EM SISTEMAS DE ATIVIDADES HUMANAS; INTERESSES, CONTABILIZAÇÃO, ENCADEAMENTO, DECISÕES AJUSTADAS A RISCOS
3-CICLOS E ESPIRAIS ORGANIZACIONAIS: TRAJETÓRIAS DE EXCELÊNCIA, GRAUS CRESCENTES DE EVOLUÇÃO
4-COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS: CRIAÇÃO, COLABORAÇÃO, CONTROLE, COMPETIÇÃO

FUNDAMENTOS IEPR

SETORES DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS CONFEA EPR: ENTENDIMENTO EPR EM FORMATO "BODY OF KNOWLEDGE"

DESCRIÇÃO SETORES CONFEA EPR EM TERMOS DE F-FUNÇÃO/S-ESTRUTURA/P-PROCESSO/C-CONTEXTO, COM ENRIQUECIMENTO SOB 3 PERSPECTIVAS:
FPR-FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO ACADÊMICAS; APR-INTERESSES DE ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS (ABEPRO E IISE); E MPR-OPORTUNIDADES EPR NO MERCADO

COMPONENTES DE SISTEMAS RESÍDUOS SÓLIDOS→SRS: DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES EPR

PR1-P-PREVENÇÃO&R1-REDUÇÃO EM PRODUTOS E PROCESSAMENTO→SRSPR1.SIPA; R2-REÚSO→SRSR2.SIPA-CC; R3-RECICLAGEM→SRSR3.SIPA-CC;
DS-DESCATE EM ATERROS SANITÁRIOS BIODIGESTORES→SRSDS.SIPA;
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DE SRS EM TERMOS DE F-FUNÇÃO/S-ESTRUTURA/P-PROCESSO/C-CONTEXTO, COM APLICAÇÕES ENFATIZANDO SIPA

1-DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: AGENDA 2030 DA ONU;

2-INOVAÇÃO: OSLO MANUAL 2018 (OECD) E PESQUISA E DESENVOVIMENTO EXPERIMENTAL: FRASCATI MANUAL 2015 (OECD), E TECHNOLOGY READINESS LEVELS-TRLS: NASA;

3-PRIVACIDADE (LEI GERAL DE DADOS PESSOAIS-LGPD, BRASIL, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-GDPR, UNIÃO EUROPEIA, FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES-FIPPS, EUA); E

4-ANÁLISE DE NEGÓCIOS COM DECISÕES AJUSTADAS A RISCOS (PMI GUIDE TO BUSINESS ANALYSIS/2017, ISO 31.000/2009, ISO 31.000/2018, ISO 31.010/2019, PMBOK6/2017).

PREMISSA BÁSICA

"QUALQUER **SISTEMA SOCIAL** (**"ORGANIZAÇÃO**", SEGUNDO JAGUARIBE) COM **PROPÓSITO**, QUE **APRENDE E ENSINA**, CARACTERIZADO COMO **SIPA** (**S**USTENTÁVEL, **I**NOVADOR, **P**ROTETOR DA **P**RIVACIDADE, COM **A**NÁLISE DE NEGÓCIOS COM DECISÕES **A**JUSTADAS A RISCOS), DEVE TER COMO **PROPÓSITO** A **FORMAÇÃO "ÓTIMA" DE VALOR** (**VALORIZAÇÃO**) **E A APROPRIAÇÃO EQUÂNIME DO VALOR FORMADO** ÀS PARTES QUE PODEM AFETAR OU SER AFETADOS POR ESSA VALORIZAÇÃO (*STAKEHOLDERS*), SEJAM ELES INTERNOS OU EXTERNOS AO SISTEMA EM QUESTÃO, SEGUNDO **INDICADORES** DE **NÍVEIS** EM **TRAJETÓRIAS DE EXCELÊNCIA** (**EX1-**EFICIÊNCIA, **EX2-**EFICÁCIA, **EX3-**EMINÊNCIA, **EX4-**EFETIVIDADE) E DE **GRAUS** DE **EVOLUÇÃO ORGANIZACIONAL** (**EV1-**EXISTÊNCIA, **EV2-**EXPERIÊNCIA, **EV3-**EMERGÊNCIA, **EV4-**EVIDÊNCIA), **INDICADORES** ESSES ASSOCIADOS AOS **RESULTADOS** DE **TOMADA DE DECISÃO** (**ABSOLVER/reSOLVER/RESOLVER/DISSOLVER**) EM **MÚLTIPLOS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM E ENSINO** (**FUNCIONAMENTO/PREMISSAS/INTELIGÊNCIA/CONTEXTOS**)".

(i) **17 ODS E AS 169 CORRESPONDENTES METAS DA 2030 AGENDA/UN**, (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf);

(ii) **CONCEITOS DE INOVAÇÃO EM PRODUTOS, PROCESSOS E PRONTIDÃO DO OSLO MANUAL 2018/OECD** (http://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm), **CONCEITOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL DO FRASCATI MANUAL 2015/OECD** (https://www.oecd.org/en/publications/2015/10/frascati-manual-2015_g1g57dcb.html), **9 TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRLS) DA NASA** (https://www.nasa.gov/pdf/458490main_TRL_Definitions.pdf), **CIBERSEGURANÇA (CYBERSECURITY), COM ATENÇÃO NA EDUCAÇÃO EM CYBERSECURITY/US** (https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice);

(iii) **DISPOSITIVOS LEGAIS E SUAS REGULAMENTAÇÕES QUANTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD/BRASIL:** HTTP://WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/_ATO2019-2022/2019/LEI/L13853.HTM, **GDPR/EU:** https://gdpr.eu/what-is-gdpr/**, PRIVACY ENGINEERING/US:** https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8062.pdf, https://blog.lukaszolejnik.com/privacy-engineering-principles-recommended-by-nist/);

(iv) **CONCEITOS BÁSICOS DE ANÁLISE DE NEGÓCIOS, SEGUNDO O PMI GUIDE TO BUSINESS ANALYSIS 2017 E DE GESTÃO DE RISCOS EM NORMAS ISO (ISO 31.000/2009, ISO 31.000/2018, ISO 31.010/2019)**.

PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E CIBERSEGURANÇA

NO ÂMBITO DA INTERSEÇÃO DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E CIBERSEGURANÇA, A MAASTRICHT UNIVERSITY CRIOU O MAASTRICHT EUROPEAN CENTRE ON PRIVACY AND CYBERSECURITY. O TEXTO A SEGUIR, TRANSCRITO DE: https://www.maastrichtuniversity.nl/ecpc, JUSTIFICA A CRIAÇÃO DO REFERIDO CENTRO:

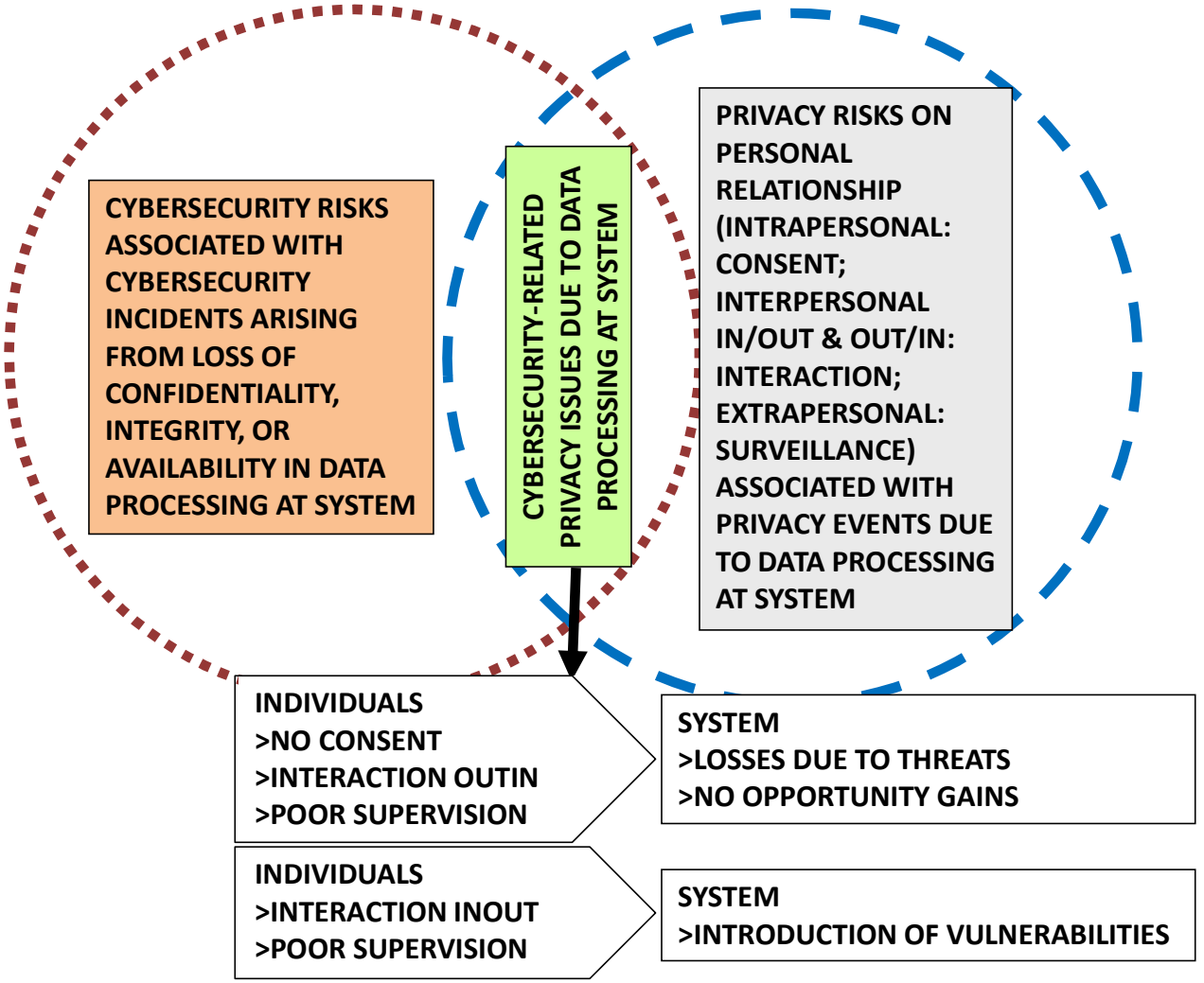
> **"LIVING IN A GLOBAL SOCIETY DRIVEN BY DIGITAL INFORMATION HAS PROFOUNDLY TRANSFORMED THE WAY PERSONAL DATA IS COLLECTED, ACCESSED, USED, AND TRANSFERRED. BUSINESSES, PUBLIC AUTHORITIES, AND INDIVIDUALS TRANSFER VAST AMOUNTS OF PERSONAL DATA ACROSS BORDERS ON A DAILY BASIS. WHILST A DIGITAL WORLD BRINGS ENORMOUS ECONOMIC BENEFITS, IT ALSO CREATES NEW VULNERABILITIES. CYBERSPACE IS PRONE TO MALICIOUS ACTIVITIES AND THE MISUSE OF PERSONAL DATA. THE DELICATE BALANCE BETWEEN PRIVACY AND SECURITY IS AN IMPORTANT ISSUE WITHIN THE SCOPE ON LAW ENFORCEMENT IN CYBERSPACE. TO TACKLE SUCH CHALLENGES, THE FACULTY OF LAW AT MAASTRICHT UNIVERSITY (UM) ESTABLISHED THE EUROPEAN CENTRE ON PRIVACY AND CYBERSECURITY (ECPC)."**

QUANTO AOS RISCOS DE PRIVACIDADE EM "PROCESSAMENTO DE DADOS/DATA PROCESSING", O NIST PRIVACY FRAMEWORK CONSIDERA 2 CONCEITOS BÁSICOS:

(i) **AÇÃO DE DADOS SINGULAR/SINGULAR DATA ACTION: "A DATA LIFE CYCLE OPERATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO COLLECTION, RETENTION, LOGGING, GENERATION, TRANSFORMATION, USE, DISCLOSURE, SHARING, TRANSMISSION, AND DISPOSAL";**

(ii) **PROCESSAMENTO DE DADOS/DATA PROCESSING: "O CONJUNTO DE AÇÕES DE DADOS/THE COLLECTIVE SET OF DATA ACTIONS."**

DE ACORDO COM O NIST PRIVACY FRAMEWORK: A TOOL FOR IMPROVING PRIVACY THROUGH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, VERSION 1.0, PP. 3 (https://doi.10.6028/nist.cswp.011622020) "WHILE MANAGING CYBERSECURITY RISK CONTRIBUTES TO MANAGING PRIVACY RISK, IT IS NOT SUFFICIENT, AS PRIVACY RISKS CAN ALSO ARISE BY MEANS UNRELATED TO CYBERSECURITY INCIDENTES...". A FIGURE A SEGUIR, ADAPTAÇÃO DA FIGURE 2 OF NIST'S PRIVACY FRAMEWORK, MOSTRA A INTERSEÇÃO RISCOS DE CIBERSEGURANÇA E RISCOS DE PRIVACIDADE.


CYBERSECURITY RISKS ASSOCIATED WITH CYBERSECURITY INCIDENTS ARISING FROM LOSS OF CONFIDENTIALITY, INTEGRITY, OR AVAILABILITY IN DATA PROCESSING AT SYSTEM
CYBERSECURITY-RELATED PRIVACY ISSUES DUE TO DATA PROCESSING AT SYSTEM
PRIVACY RISKS ON PERSONAL RELATIONSHIP (INTRAPERSONAL: CONSENT; INTERPERSONAL IN/OUT & OUT/IN: INTERACTION; EXTRAPERSONAL: SURVEILLANCE) ASSOCIATED WITH PRIVACY EVENTS DUE TO DATA PROCESSING AT SYSTEM
INDIVIDUALS
>NO CONSENT
>INTERACTION OUTIN
>POOR SUPERVISION
SYSTEM
>LOSSES DUE TO THREATS
>NO OPPORTUNITY GAINS
INDIVIDUALS
>INTERACTION INOUT
>POOR SUPERVISION
SYSTEM
>INTRODUCTION OF VULNERABILITIES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO BRASIL: EMENDA CONSTITUCIONAL 115/2022 E LGPD

COM A POSSÍVEL PUBLICAÇÃO DE TABELAS E GRÁFICOS ORIUNDOS DA EXPLORAÇÃO DE DADOS, TORNA-SE NECESSÁRIO NÃO SÓ UM ENTENDIMENTO BÁSICO DE ALGUNS ITENS ASSOCIADOS A DADOS, COMO MATURIDADE DA GOVERNANÇA, INTEGRAÇÃO E QUALIDADE (https://www.lightsondata.com/data-governance-maturity-models-gartner/), MAS TAMBÉM DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO BRASIL E NO MUNDO.

A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 17/2019 (PEC 17/2019), TRANSFORMADA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 115/2022 EM 10/02/2022, "ALTERA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA INCLUIR A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS ENTRE OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E PARA FIXAR A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS." (https://www.camara.leg.br/proposicoesweb/fichadetramitacao?idproposicao=2210757). A EC 115/2022 DEIXA EXPLÍCITO NA CONSTITUIÇÃO QUE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS É PARTE INTEGRANTE DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, ALÉM DE FACILITAR A CONSOLIDAÇÃO FEDERAL DA LEGISLAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO SOBRE O ASSUNTO.

A LEI 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), CONFORME REDAÇÃO DADA PELA LEI 18.853/2019 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13853.htm#art2).

LGPD É TRATADA COMO A PRINCIPAL REFERÊNCIA LEGAL INFRACONSTITUCIONAL EM PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS NO BRASIL. NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL BRASILEIRO (PJE) DEVE SER CONSIDERADA A RELEVÂNCIA DOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA ELETRÔNICOS (DJE) NO ASSUNTO.

CRIADA PELO ARTIGO 55A DA LGPD COMO "ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INTEGRANTE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA", COMPETE À AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD), SEGUNDO O ARTIGO 55-J DA LGPD:

I - ZELAR PELA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO;

II - ZELAR PELA OBSERVÂNCIA DOS SEGREDOS COMERCIAL E INDUSTRIAL, OBSERVADA A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES QUANDO PROTEGIDO POR LEI OU QUANDO A QUEBRA DO SIGILO VIOLAR OS FUNDAMENTOS DO ART. 2º DESTA LEI;

III - ELABORAR DIRETRIZES PARA A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE;

IV - FISCALIZAR E APLICAR SANÇÕES EM CASO DE TRATAMENTO DE DADOS REALIZADO EM DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ASSEGURE O CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E O DIREITO DE RECURSO;

V - APRECIAR PETIÇÕES DE TITULAR CONTRA CONTROLADOR APÓS COMPROVADA PELO TITULAR A APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO AO CONTROLADOR NÃO SOLUCIONADA NO PRAZO ESTABELECIDO EM REGULAMENTAÇÃO;

VI - PROMOVER NA POPULAÇÃO O CONHECIMENTO DAS NORMAS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA;

VII - PROMOVER E ELABORAR ESTUDOS SOBRE AS PRÁTICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE;

VIII - ESTIMULAR A ADOÇÃO DE PADRÕES PARA SERVIÇOS E PRODUTOS QUE FACILITEM O EXERCÍCIO DE CONTROLE DOS TITULARES SOBRE SEUS DADOS PESSOAIS, OS QUAIS DEVERÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIFICIDADES DAS ATIVIDADES E O PORTE DOS RESPONSÁVEIS;

IX - PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO COM AUTORIDADES DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE OUTROS PAÍSES, DE NATUREZA INTERNACIONAL OU TRANSNACIONAL;

X - DISPOR SOBRE AS FORMAS DE PUBLICIDADE DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, RESPEITADOS OS SEGREDOS COMERCIAL E INDUSTRIAL;

XI - SOLICITAR, A QUALQUER MOMENTO, ÀS ENTIDADES DO PODER PÚBLICO QUE REALIZEM OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS INFORME ESPECÍFICO SOBRE O ÂMBITO, A NATUREZA DOS DADOS E OS DEMAIS DETALHES DO TRATAMENTO REALIZADO, COM A POSSIBILIDADE DE EMITIR PARECER TÉCNICO COMPLEMENTAR PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DESTA LEI;

XII - ELABORAR RELATÓRIOS DE GESTÃO ANUAIS ACERCA DE SUAS ATIVIDADES;

XIII - EDITAR REGULAMENTOS E PROCEDIMENTOS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE, BEM COMO SOBRE RELATÓRIOS DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA OS CASOS EM QUE O TRATAMENTO REPRESENTAR ALTO RISCO À GARANTIA DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PREVISTOS NESTA LEI;

XIV - OUVIR OS AGENTES DE TRATAMENTO E A SOCIEDADE EM MATÉRIAS DE INTERESSE RELEVANTE E PRESTAR CONTAS SOBRE SUAS ATIVIDADES E PLANEJAMENTO;

XV - ARRECADAR E APLICAR SUAS RECEITAS E PUBLICAR, NO RELATÓRIO DE GESTÃO A QUE SE REFERE O INCISO XII DO CAPUT DESTE ARTIGO, O DETALHAMENTO DE SUAS RECEITAS E DESPESAS;

XVI - REALIZAR AUDITORIAS, OU DETERMINAR SUA REALIZAÇÃO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE QUE TRATA O INCISO IV E COM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II DO CAPUT DESTE ARTIGO, SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EFETUADO PELOS AGENTES DE TRATAMENTO, INCLUÍDO O PODER PÚBLICO;

XVII - CELEBRAR, A QUALQUER MOMENTO, COMPROMISSO COM AGENTES DE TRATAMENTO PARA ELIMINAR IRREGULARIDADE, INCERTEZA JURÍDICA OU SITUAÇÃO CONTENCIOSA NO ÂMBITO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942;

XVIII - EDITAR NORMAS, ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS SIMPLIFICADOS E DIFERENCIADOS, INCLUSIVE QUANTO AOS PRAZOS, PARA QUE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, BEM COMO INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE CARÁTER INCREMENTAL OU DISRUPTIVO QUE SE AUTODECLAREM STARTUPS OU EMPRESAS DE INOVAÇÃO, POSSAM ADEQUAR-SE A ESTA LEI;

XIX - GARANTIR QUE O TRATAMENTO DE DADOS DE IDOSOS SEJA EFETUADO DE MANEIRA SIMPLES, CLARA, ACESSÍVEL E ADEQUADA AO SEU ENTENDIMENTO, NOS TERMOS DESTA LEI E DA LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO);

XX - DELIBERAR, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM CARÁTER TERMINATIVO, SOBRE A INTERPRETAÇÃO DESTA LEI, AS SUAS COMPETÊNCIAS E OS CASOS OMISSOS;

XXI - COMUNICAR ÀS AUTORIDADES COMPETENTES AS INFRAÇÕES PENAIS DAS QUAIS TIVER CONHECIMENTO;

XXII - COMUNICAR AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO O DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NESTA LEI POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;

XXIII - ARTICULAR-SE COM AS AUTORIDADES REGULADORAS PÚBLICAS PARA EXERCER SUAS COMPETÊNCIAS EM SETORES ESPECÍFICOS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E GOVERNAMENTAIS SUJEITAS À REGULAÇÃO; E

XXIV - IMPLEMENTAR MECANISMOS SIMPLIFICADOS, INCLUSIVE POR MEIO ELETRÔNICO, PARA O REGISTRO DE RECLAMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM DESCONFORMIDADE COM ESTA LEI.

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.124, DE 13 DE JUNHO DE 2022, QUE "ALTERA A LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, TRANSFORMA A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM AUTARQUIA DE NATUREZA ESPECIAL E TRANSFORMA CARGOS EM COMISSÃO." ESTABELECE, EM SEU ART. 7º, QUE A LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:

"ART. 55-A. FICA CRIADA A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD, AUTARQUIA DE NATUREZA ESPECIAL, DOTADA DE AUTONOMIA TÉCNICA E DECISÓRIA, COM PATRIMÔNIO PRÓPRIO E FORO NO DISTRITO FEDERAL."

"ART. 55-C. .....

.....

V – PROCURADORIA; E

....."

EM SEU ART. 8º, A MP Nº 1.124 DISPÕE QUE O ART. 2º LEI Nº 13.844, DE 2019, QUE LISTA OS ÓRGÃOS QUE INTEGRAM A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:

"ART. 8º A LEI Nº 13.844, DE 18 DE JUNHO DE 2019, PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:

ART. 60. .....

.....

VI – A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026.

...".

COMO NO QUE SE REFERE À ANPD A MP Nº 1.124 FOI APROVADA COMO ORIGINALMENTE ENVIADA, A PARTIR DE 01/01/2027 A ANPD DEIXARÁ DE INTEGRAR A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PASSANDO A SER UMA AUTARQUIA ESPECIAL.

EM RELAÇÃO À LGPD, VALE SALIENTAR OS SEGUINTES CONCEITOS:

I – DADO PESSOAL: INFORMAÇÃO RELACIONADA A PESSOA NATURAL IDENTIFICADA OU IDENTIFICÁVEL;

II – DADO PESSOAL SENSÍVEL: DADO PESSOAL SOBRE ORIGEM RACIAL OU ÉTNICA, CONVICÇÃO RELIGIOSA, OPINIÃO POLÍTICA, FILIAÇÃO A SINDICATO OU A ORGANIZAÇÃO DE CARÁTER RELIGIOSO, FILOSÓFICO OU POLÍTICO, DADO REFERENTE À SAÚDE OU À VIDA SEXUAL, DADO GENÉTICO OU BIOMÉTRICO, QUANDO VINCULADO A UMA PESSOA NATURAL;

III – DADO ANONIMIZADO: DADO RELATIVO A TITULAR QUE NÃO POSSA SER IDENTIFICADO, CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE MEIOS TÉCNICOS RAZOÁVEIS E DISPONÍVEIS NA OCASIÃO DE SEU TRATAMENTO;

IV – BANCO DE DADOS: CONJUNTO ESTRUTURADO DE DADOS PESSOAIS, ESTABELECIDO EM UM OU VÁRIOS LOCAIS, EM SUPORTE ELETRÔNICO OU FÍSICO;

V – TITULAR: PESSOA NATURAL A QUEM SE REFEREM OS DADOS PESSOAIS QUE SÃO OBJETO DE TRATAMENTO;

VI – CONTROLADOR: PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, A QUEM COMPETEM AS DECISÕES REFERENTES AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS;

VII – OPERADOR: PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, QUE REALIZA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM NOME DO CONTROLADOR;

VIII – ENCARREGADO: PESSOA NATURAL, INDICADA PELO CONTROLADOR, QUE ATUA COMO CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE O CONTROLADOR E OS TITULARES E A AUTORIDADE NACIONAL;

IX – AGENTES DE TRATAMENTO: O CONTROLADOR E O OPERADOR;

BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS: RELACIONAMENTOS PESSOAIS→FUNDAMENTOS LGPD

OS FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS LISTADOS NO ART. 2º DA LEI 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPR) CONSTITUEM OS DIRECIONADORES BÁSICOS PARA DEFINIR CONCENTRAÇÕES INICIAIS PARA "PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS":

I – O RESPEITO À PRIVACIDADE;

II – A AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA;

III – A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, DE COMUNICAÇÃO E DE OPINIÃO;

IV – A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM;

V – O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO;

VI – A LIVRE INICIATIVA, A LIVRE CONCORRÊNCIA E A DEFESA DO CONSUMIDOR;

VII – OS DIREITOS HUMANOS, O LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE, A DIGNIDADE E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PELAS PESSOAS NATURAIS.

DE ACORDO COM ASPECTOS (i) INTRAPESSOAIS (INTRAPERSONAL, PESSOA COM A PRÓPRIA PESSOA-PERSON TO HIMSELF/HERSELF); (ii) INTERPESSOALSAINTE (INTERPERSONALINOUT, PESSOA PARA O AMBIENTE-PERSON TO ENVIRONMENT); (iii) INTERPESSOALENTRANTE (INTERPERSONALOUTIN, AMBIENTE PARA A PESSOA-ENVIRONMENT TO PERSON); E (iv) EXTRAPESSOAIS (EXTRAPERSONAL, AMBIENTE COM O AMBIENTE-ENVIRONMENT TO ENVIRONMENT),

OS FUNDAMENTOS I A VII PODEM SER CATEGORIZADOS DE ACORDO COM: (a) INTRAPESSOAIS-INTRAPERSONAL: II; (b) INTERPESSOAISSAINTES-INTERPERSONALINOUT: III, VII; (c) INTERPESSOAISENTRANTES-INTERPERSONALOUTIN: I, IV; e (d) EXTRAPESSOAIS-EXTRAPERSONAL: V, VI.

CONSIDERANDO ESSA CATEGORIZAÇÃO, AS TABELAS EXPLICITAM 4 CONCENTRAÇÕES INICIAIS PARA "PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS", COMO: (i) INTRAPESSOAIS-INTRAPERSONAL: CONSENTIMENTO-CONSENT; (ii) INTERPESSOALENTRANTE-INTERPERSONALOUTIN: SEGURANÇAENTRANTE-SECURITYOUTIN; (iii) INTERPESSOALSAINTE-INTERPERSONAINOUT: SEGURANÇASAINTE-SECURITYINOUT; E (IV) EXTRAPESSOAIS-EXTRAPERSONAL: FISCALIZAÇÃO-SURVEILLANCE.

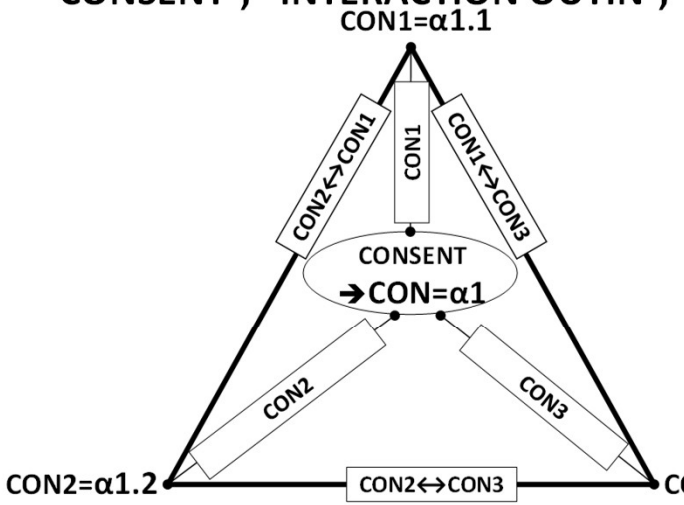
CONCENTRAÇÕES PARA PROTEÇÃO À PRIVACIDADE COM BASE NOS 7 FUNDAMENTOS DA LGPD		
CONCENTRAÇÃO	ASPECTO DE RELACIONAMENTO PESSOAL	FUNDAMENTOS DA LGPD
CONSENTIMENTO PESSOAL	INTRAPESSOAL PESSOA↔PRÓPRIA PESSOA	II-A AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA
INTERAÇÃO VIA DADOS SER HUMANO/MÁQUINA	INTERPESSOAL SAINTE PESSOA→AMBIENTE	III-A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, DE COMUNICAÇÃO E DE OPINIÃO VII-OS DIREITOS HUMANOS, O LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE, A DIGNIDADE E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PELAS PESSOAS NATURAIS
	INTERPESSOAL ENTRANTE AMBIENTE→ PESSOA	I-O RESPEITO À PRIVACIDADE IV-A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM
FISCALIZAÇÃO	EXTRAPESSOAL AMBIENTE↔ AMBIENTE	V-O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO VI-A LIVRE INICIATIVA, A LIVRE CONCORRÊNCIA E A DEFESA DO CONSUMIDOR

CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION: FOCUS ON PERSONAL RELATIONSHIP (ART. 2 LGPD)		
CONCENTRATIONS	**ASPECT OF PERSONAL RELATIONSHIP**	**FUNDAMENTS**
CONSENT	**INTRAPERSONAL PERSON↔HIM/HERSELF**	**II-THE INFORMATIVE SELF DETERMINATION**
INTERACTION WITH DATA	**INTERPERSONAL IN SOCIAL ENVIRONMENT→PERSON**	**I-THE RESPECT TO PRIVACY IV-THE INVIOLABILITY OF INTIMITY, HONOR, AND IMAGE**
	INTERPERSONAL OUT PERSON→SOCIAL ENVIRONMENT	**III-THE FREEDOM OF EXPRESSION, INFORMATION, COMMUNICATION, AND OPINION VII-THE HUMAN RIGHTS, THE FREE DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY, THE DIGNITY AND THE CITIZENSHIP PRACTICING BY NATURAL PERSONS**
SUPERVISION	**EXTRAPERSONAL SOCIAL ENVIRONMENT↔SOCIAL ENVIRONMENT**	**V-THE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, AND THE INNOVATION VI-THE FREE INITIATIVE, THE FREE COMPETITION, AND THE CONSUMER DEFENSE**

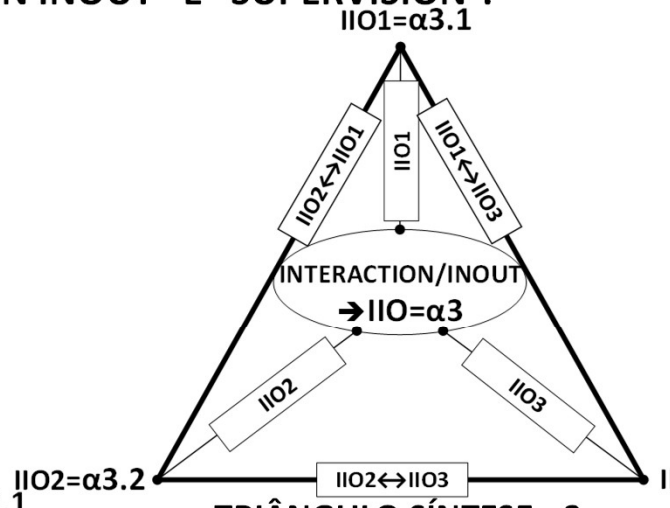
CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION: FOCUS ON PERSONAL RELATIONSHIP (ART. 2 LGPD)		
SUPERVISION: α4=SPV		
SPV1: α4.1		
SPV2: α4.2		
SPV3:α4.3		
CONSENT: α1=CON	**INTERACTIONOUTIN:α2=IOI**	**INTERACTIONINOUT: α3=IIO**
CON1: α1.1	**IOI1: α2.1**	**IIO1: α3.1**
CON2: α1.2	**IOI2: α2.2**	**IIO2: α3.2**
CON3: α1.3	**IOI3: α2.3**	**IIO3: α3.3**

DADA A SEMELHANÇA COM AQUELAS DAS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS EM "SUSTENTABILIDADE" E "INOVAÇÃO", AS FIGURAS MOSTRAM, SEM DETALHAMENTO, QUATRO TRIÂNGULOS ILUSTRANDO INDIVIDUALMENTE CADA CONCENTRAÇÃO ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA LGPD:

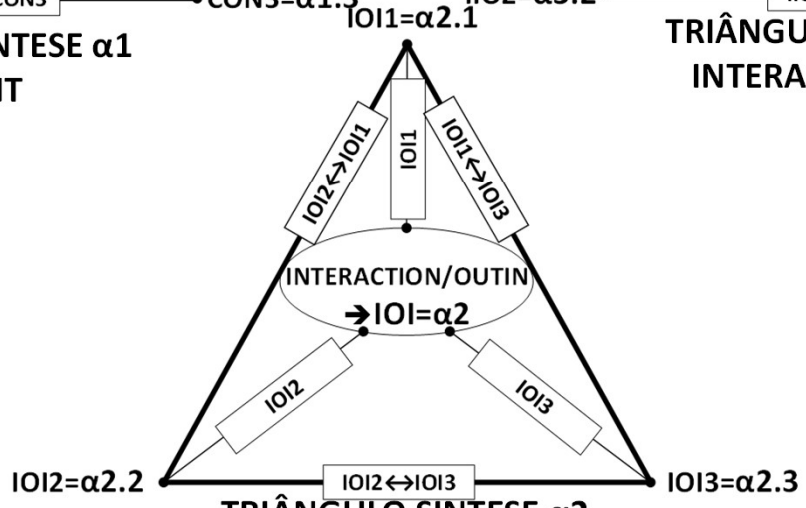
"CONSENT", "INTERACTION OUTIN", "INTERACTION INOUT" E "SUPERVISION".



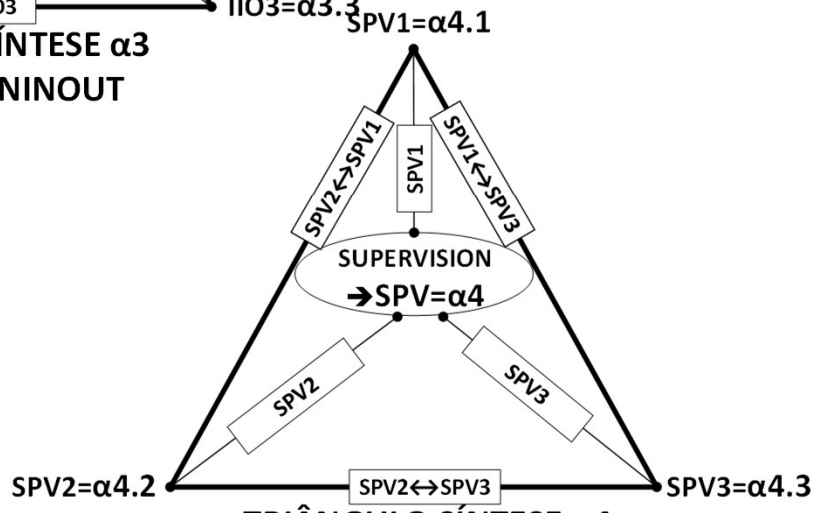
TRIÂNGULO SÍNTESE α1
CONSENT



TRIÂNGULO SÍNTESE α3
INTERACTIONINOUT

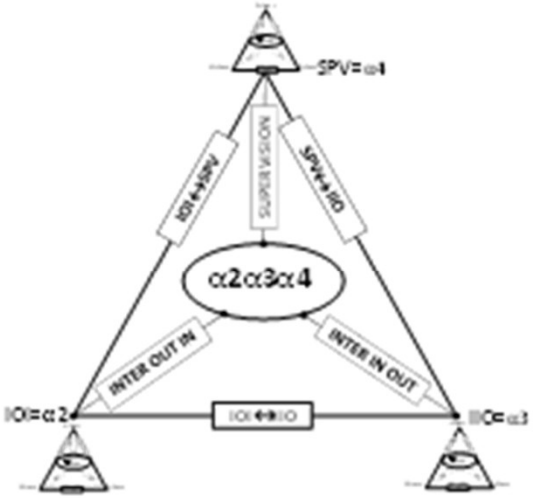


TRIÂNGULO SINTESE α2
INTERACTIONOUTIN

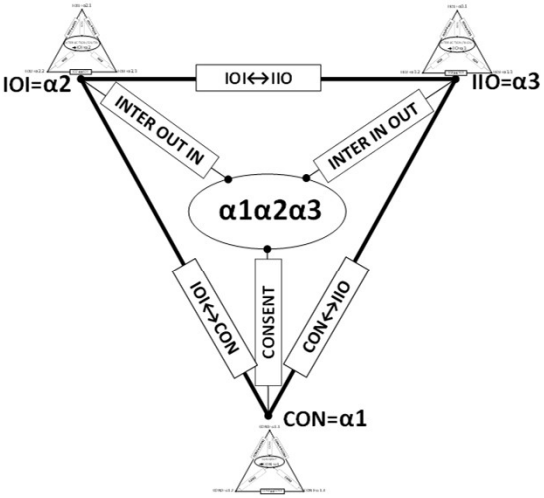


TRIÂNGULO SÍNTESE α4
SUPERVISION

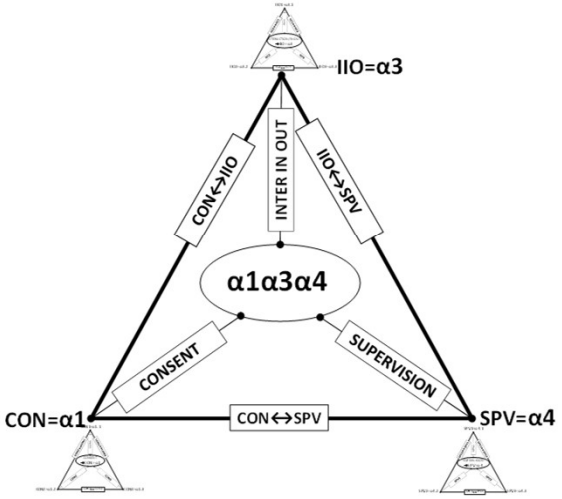
CADA UM DOS TRIÂNGULOS DAS FIGURAS EXPLICITAM A SÍNTESE DE 3 DAS 4 CONCENTRAÇÕES DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA LGPD (CONSENT=CON=α1; INTERACTION OUTIN=IOI=α2; INTERACTION INOUT=IIO=α3; E SUPERVISION=SPV=α4, EM QUE OS TRIÂNGULOS EM SEUS VÉRTICES REFEREM-SE AOS RESPECTIVOS COMPONENTES DAS FIGURAS "CONSENT", "INTERACTION OUTIN", "INTERACTION INOUT" E "SUPERVISION".



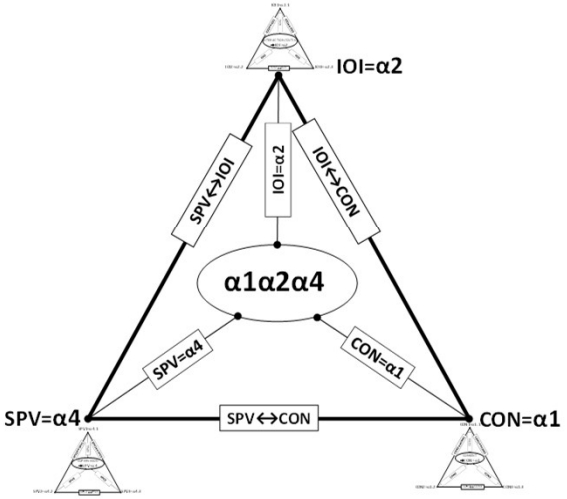
TRIÂNGULO SÍNTESE α2α3α4
RELACIONAMENTOS
PESSOAIS
FUNDAMENTOS LGPD



TRIÂNGULO SÍNTESE α1α2α3
RELACIONAMENTOS
PESSOAIS
FUNDAMENTOS LGPD



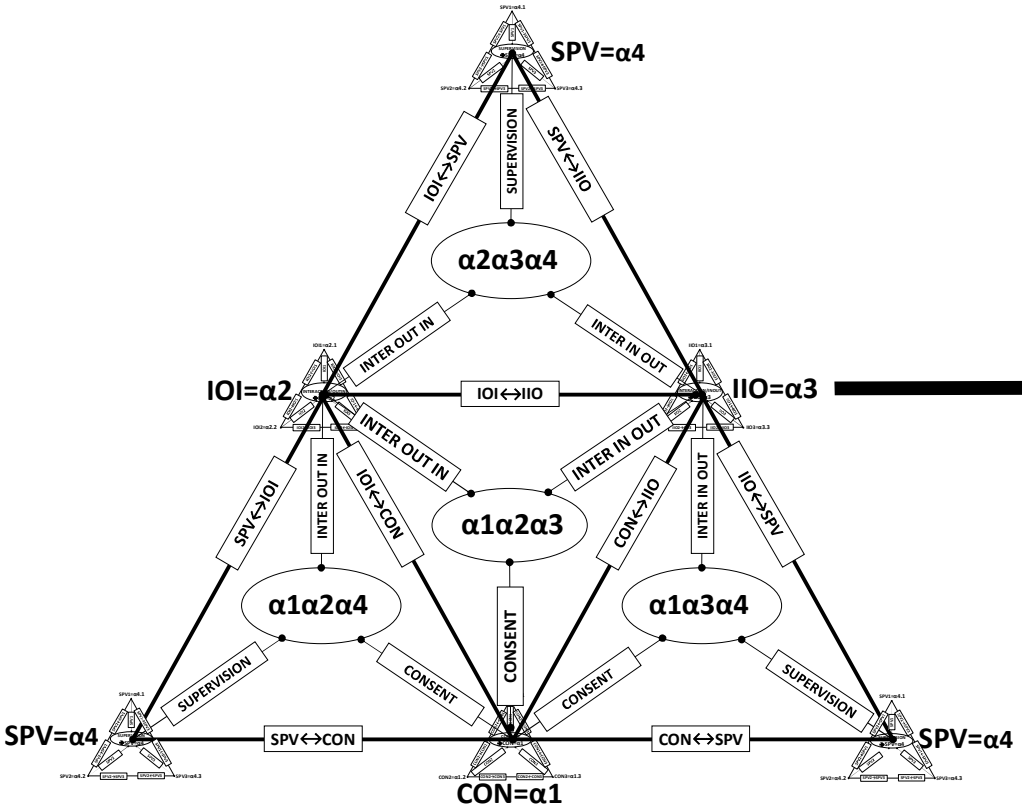
TRIÂNGULO SÍNTESE α1α3α4
RELACIONAMENTOS
PESSOAIS
FUNDAMENTOS LGPD

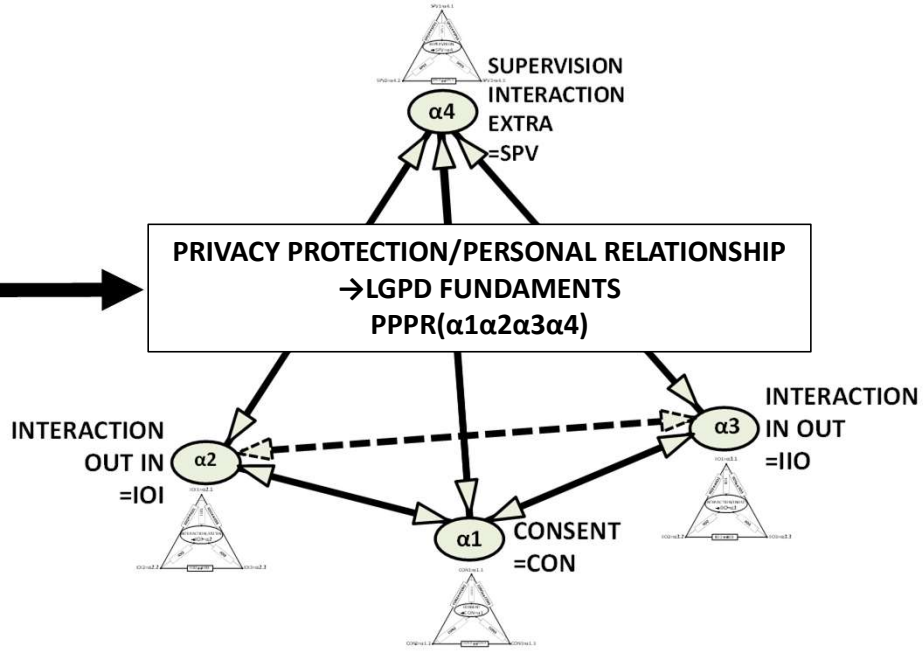


TRIÂNGULO SÍNTESE α1α2α4
RELACIONAMENTOS
PESSOAIS
FUNDAMENTOS LGPD

O TRIÂNGULO DA FIGURA À ESQUERDA CONSTITUI UM TETRAEDRO PLANIFICADO, COMPOSTO PELOS TRIÂNGULOS SÍNTESE (α2,α3,α4), (α1,α2,α4), (α1,α2,α3) E (α1,α3,α4).

O RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO, VIA BIBLIOMETRIA, DO TETRAEDRO PLANIFICADO DA FIGURA À ESQUERDA É A SUA EFETIVA EVOLUÇÃO PARA UM TETRAEDRO ESPACIAL, COMO MOSTRA A FIGURA À DIREITA, QUE SINTETIZA AS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS ENVOLVENDO "CONSENT", "INTERACTION OUTIN", "INTERACTION INOUT" E "SUPERVISION" ASSOCIADAS À PROTEÇÃO À PRIVACIDADE NA LGPD.





A REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, ("GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR"), APROVADA EM 27/04/2016 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 15/05/2018, CONSIDERA EM SEU ARTICLE 4 AS SEGUINTES DEFINIÇÕES, BEM MAIS DETALHADAS QUE AQUELAS DA LGPD:

(1) 'PERSONAL DATA' MEANS ANY INFORMATION RELATING TO AN IDENTIFIED OR IDENTIFIABLE NATURAL PERSON ('DATA SUBJECT'); AN IDENTIFIABLE NATURAL PERSON IS ONE WHO CAN BE IDENTIFIED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN PARTICULAR BY REFERENCE TO AN IDENTIFIER SUCH AS A NAME, AN IDENTIFICATION NUMBER, LOCATION DATA, AN ONLINE IDENTIFIER OR ONE OF SEVERAL SPECIAL CHARACTERISTICS WHICH EXPRESS THE PHYSICAL, PHYSIOLOGICAL, GENETIC, MENTAL, ECONOMIC, CULTURAL OR SOCIAL IDENTITY TO THAT NATURAL PERSON;

(4) 'PROFILLING' MEANS ANY FORM OF AUTOMATED PROCESSING OF PERSONAL DATA CONSISTING OF THE USE OF PERSONAL DATA TO EVALUATE CERTAIN PERSONAL ASPECTS RELATING TO A NATURAL PERSON, IN PARTICULAR TO ANALYSE OR PREDICT ASPECTS CONCERNING THAT NATURAL PERSON'S PERFORMANCE AT WORK, ECONOMIC SITUATION, HEALTH, PERSONAL PREFERENCES, INTERESTS, RELIABILITY, BEHAVIOUR, LOCATION OR MOVEMENTS;

(5) 'PSEUDONYMISATION' MEANS THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN SUCH A MANNER THAT THE PERSONAL DATA CAN NO LONGER BE ATTRIBUTED TO A SPECIFIC DATA SUBJECT WITHOUT THE USE OF ADDITIONAL INFORMATION, PROVIDED THAT SUCH ADDITIONAL INFORMATION IS KEPT SEPARATELY AND IS SUBJECT TO TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THAT THE PERSONAL DATA ARE NOT ATTRIBUTED TO AN IDENTIFIED OR IDENTIFIABLE NATURAL PERSON;

(6) 'FILING SYSTEM' MEANS ANY STRUCTURED SET OF PERSONAL DATA WHICH ARE ACCESSIBLE ACCODING TO SPECIFIC CRITERIA, WHETHER CENTRALISED, DECENTRALISED OR DISPERSED ON A FUNCTIONAL OR GEOGRAPHICAL BASIS;

(7) 'CONTROLLER' MEANS THE NATURAL OR LEGAL PERSON, PUBLIC AUTHORITY, AGENCY, OR OTHER BODY WHICH, ALONE OR JOINTLY WITH OTHERS, DETERMINES THE PURPOSES AND MEANS OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA; WHERE THE PURPOSES AND MEANS OF SUCH PROCESSING ARE DETERMINED BY UNION OR MEMBER STATE LAW, THE CONTROLLER OR THE SPECIFIC CRITERIA FOR ITS NOMINATION MAY BE PROVIDED FOR BY UNION OR MEMBER STATE LAW;

(8) ‘PROCESSOR’ MEANS A NATURAL OR LEGAL PERSON, PUBLIC AUTHORITY, AGENCY OR OTHER BODY WHICH PROCESSES PERSONAL DATA ON BEHALF OF THE CONTROLLER;

(9) ‘RECIPIENT’ MEANS A NATURAL OR LEGAL PERSON, PUBLIC AUTHORITY, AGENCY OR ANOTHER BODY, TO WHICH THE PERSONAL DATA ARE DISCLOSED, WHETHER A THIRD PARTY OR NOT. HOWEVER, PUBLIC AUTHORITIES WHICH MAY RECEIVE PERSONAL DATA IN THE FRAMEWORK OF A PARTICULAR INQUIRY IN ACCODANCE WITH UNION OR MEMBER STATE LAW SHALL NOT BE REGARDED AS RECIPIENTS; THE PROCESSING OF THOSE DATA BY THOSE PUBLIC AUTHORITIES SHALL BE IN COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE DATA PROTECTION RULES ACCORDING TO THE PURPOSES OF THE PROCESSING;

(10) ‘THIRD PARTY’ MEANS A NATURAL OR LEGAL PERSON, PUBLIC AUTHORITY, AGENCY OR BODY OTHER THAN THE DATA SUBJECT, CONTROLLER, PROCESSOR AND PERSONS WHO, UNDER THE DIRECT AUTHORITY OF THE CONTROLLER OR PROCESSOR, ARE AUTHORISED TO PROCESS PERSONAL DATA;

(16) ‘MAIN ESTABLISHMENT’ MEANS:

(A) AS REGARDS A CONTROLLER WITH ESTABLISHMENTS IN MORE THAN ONE MEMBER STATE, THE PLACE OF ITS CENTRAL ADMINISTRATION IN THE UNION, UNLESS THE DECISONS ON THE PURPOSES AND MEANS OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA ARE TAKEN IN ANOTHER ESTABLISHMENT OF THE CONTROLLER IN THE UNION AND THE LATER ESTABLISHMENT HAS THE POWER TO HAVE SUCH DECISIONS IMPLEMENTED, IN WHICH CASE THE ESTABLISHMENT HAVING TAKEN SUCH DECISIONS IS TO BE CONSIDERED TO BE THE MAIN ESTABLISHMENT;

(B) AS REGARDS A CONTROLLER WITH ESTABLISHMENTS IN MORE THAN ONE MEMBER STATE, THE PLACE OF ITS CENTRAL ADMINISTRATION IN THE UNION, OR, IF THE PROCESSOR HAS NO CENTRAL ADMINISTRATION IN THE UNION, THE ESTABLISHMENT OF THE PROCESSOR IN THE UNION WHERE THE MAIN PROCESSING ACTIVITIES IN THE CONTEXTO OF THE ACTIVITIES OF AN ESTABLISHMENT OF THE PROCESSOR TAKE PLACE TO THE EXTENT THAT THE PROCESSOR IS SUBJECT TO SPECIFIC OBLIGATIONS UNDER THIS REGULATION;

(17) ‘REPRESENTATIVE’ MEANS A NATURAL OR LEGAL PERSON ESTABLISHED IN THE UNION WHO, DESIGNATED BY THE CONTROLLER OR PROCESSOR IN WRITING PURSUANT TO ARTICLE 27, REPRESENTS THE CONTROLLER OR PROCESSOR WITH REGARD TO TJEIR RESPECTIVE OBLIGATIONS UNDER THIS REGULATION;

(18) ‘ENTERPRISE’ MEANS A NATURAL OR LEGAL PERSON ENGAGED IN AN ECONOMIC ACTIVITY, IRRESPECTIVE OF ITS LEGAL FORM, INCLUDING PARTNERSHIPS OR ASSCIATIONS REGULARLY ENGAGED IN AN ECONOMIC ACTIVITY;

(19) ‘GROUP OF UNDERTAKINGS’ MEANS A CONTROLLING UNDERTAKING AND ITS CONTROLLED UNDERTAKINGS;

(20) ‘BINDING CORPORATE RULES’ MEANS PERSONAL DATA PROTECTION POLICIES WHICH ARE ADHERED TO BY A CONTROLLER OR PROCESSOR ESTABLISHED ON HE TERRITORY OF A MEMBER STATE FOR TRANSFERS OR A SET OF TRANSFERS OF PERSONAL DATA TO A CONTROLLER OR PROCESSOR IN ONE OR MORE THIRD COUNTRIES WITHIN A GROUP OF UNDERTAKINGS, OR GROUP OF ENTERPRISES ENGAGED IN A JOINT ECONOMIC ACTIVITY;

(21) ‘SUPERVISORY AUTHORITY’ MEANS AN INDEPENDENTE PUBLIC AUTHORITY WHICH IS ESTABLISHED BY A MEMBER STATE PURSUANT TO ARTICLE 51;

(22) ‘SUPERVISORY AUTHORITY CONCERNED’ MEANS A SUPERVISORY AUTHORITY WHICH IS CONCERNED BY THE PROCESSING OF PERSONAL DATA BECAUSE:

- **(A) THE CONTROLLER OR PROCESSOR IS ESTABLISHED ON THE TERRITORY OF THE MEMBER STATE OF THAT SUPERVISORY AYTHORITY;**
- **(B) DATA SUBJECTS RESIDING IN THE MEMBER STATE OF THAT SUPERVISORY AUTHORITY ARE SUBSTANTIALLY AFFECTED OR LIKELY TO BE SUBSTANTIALLY AFFECTED BY THE PROCESSING; OR**
- **(C) A COMPLAINT HAS BEEN LODGED WITH THAT SUPERVISORY AUTHORITY;**

(26) ‘INTERNATIONAL ORGANIZATION’ MEANS AN ORGANIZATION AND ITS SUBORDINATE BODIES GOVERNED BY PUBLIC INTERNATIONAL LAW, OR ANY OTHER BODY WHICH IS SET UP BY, OR AN AGREEMENT BETWEEN TWO OR MORE COUNTRIES.

PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS UE: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION–GDPR

A TABELA APRESENTA AS CONCENTRAÇÕES PARA PROTEÇÃO À PRIVACIDADE SEGUNDO OS ASPECTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE ACORDO COM OS PRINCIPLES DO ARTICLE 5 DA GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR, DA UNIÃO EUROPEIA.

CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION: FOCUS ON GDPR DATA PROCESSING		
CONCENTRATION	ASPECT OF DATA PROCESSING	PRINCIPLES (ART. 5 GDPR)
PURPOSE AND LICITNESS	PURPOSE LIMITATION	(5.1b) PERSONAL DATA SHALL BE: COLLECTED FOR SPECIFIED, EXPLICIT AND LEGITIMATE PURPOSES AND NOT FURTHER PROCESSED IN A MANNER THAT IS INCOMPATIBLE WITH THOSE PURPOSES; FURTHER PROCESSING FOR ARCHIVING PURPOSES IN THE PUBLIC INTEREST, SCIENTIFIC OR HISTORICAL RESEARCH PURPOSES OR STATISTICAL PURPOSES SHALL, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 89(1), NOT BE CONSIDERED TO BE INCOMPATIBLE WITH THE INITIAL PURPOSES.
	DATA MINIMIZATION	(5.1c) PERSONAL DATA SHALL BE: ADEQUATE, RELEVANT AND LIMITED TO WHAT IS NECESSARY IN RELATION TO THE PURPOSES FOR WHICH ARE PROCESSED.
	LAWFULNESS, FAIRNERS AND TRANSPARENCY	(5.1a) PERSONAL DATA SHALL BE: PROCESSED LAWFULLY, FAIRLY IN A TRANSPARENT MANNER IN RELATION TO THE DATA SUBJECT.
	ACCOUNTABILITY	(5.2) THE CONTROLLER SHALL BE RESPONSIBLE FOR, AND BE ABLE TO DEMONSTRATE COMPLIANCE WITH, PARAGRAPH 5.1.
ATTRIBUTES OF DATA	ACCURACY (AVAILABILITY AT REQUIRED PERFORMANCE LEVEL))	(5.1d) PERSONAL DATA SHALL BE: ACCURATE AND, WHERE NECESSARY, KEPT OUT TO DATE; EVERY REASONABLE STEP MUST BE TAKEN TO ENSURE THAT PERSONAL DATA THAT ARE INACCURATE, HAVING REGARD TO THE PURPOSES FOR WHICH THEY ARE PROCESSED, ARE ERASED OR RECTIFIED WITHOUT DELAY.
	STORAGE LIMITATION (AVAILABILITY DURING A PERIOD OF TIME)	(5.1e) PERSONAL DATA SHALL BE: KEPT IN A FORM WHICH PERMITS IDENTIFICATION OF DATA SUBJECTS FOR NO LONGER THAN IS NECESSARY FOR THE PURPOSES FOR WHICH THE PERSONAL DATA ARE PROCESSED; PERSONAL DATA MAY BE STORED FOR LONGER PERIODS INSOFAR AS THE PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED SOLELY FOR ARCHIVING PURPOSES IN THE PUBLIC INTEREST, SCIENTIFIC OR HISTORICAL PURPOSESIN ACCORDANCE WITH ARTICLE 89(1) SUBJECT TO IMPLEMENTATION OF THE APPROPRIATE TECHNICAL AND OGANISATIONAL MEASURES REQUIRED BY THIS REGULATION IN ORDER TO SAFEGUARD THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE DATA SUBJECT.
	INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY	(5.1f) PERSONAL DATA SHALL BE: PROCESSED IN A MANNER THAT ENSURES APPROPRIATE SECURITY OF THE PERSONAL DATA, INCLUDING PROTECTION AGAINST UNAUTHORIZED OR UNLAWFUL PROCESSING AND AGAINST ACCIDENTAL LOSS, DESTRUCTION OR DAMAGE, USING APPROPRIATE TECHNICAL OR ORGANIZATIONAL MEASURES.

PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS EUA

APESAR DE A MAIORIA DOS ESTADOS TER LEGISLAÇÃO EM PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS, EM ALGUNS ATÉ BASTANTE AVANÇADAS, NÃO EXISTE UMA LEI FEDERAL APROVADA PELO CONGRESSO SOBRE O ASSUNTO. DAÍ DECORRE A FORÇA DE CONCEITOS CONTIDOS EM REGULAMENTOS FEDERAIS, COMO OS "FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES – FIPPS" (FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES SUMMARY – FIPPS. https://www.fpc.gov/resources/fipps/ E FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES – FIPPS, APPENDIX II, PP. II2-II3, CIRCULAR A130-MANAGING INFORMATION AS A STRATEGIC RESOURCE, OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET (OMB), US GOVERNMENT, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/OMB/circulars/a130/a130revised.pdf) E O RISK MANAGEMENT FRAMEWORK FOR INFORMATION SYSTEMS AND ORGANIZATIONS (NIST SPECIAL PUBLICATION 800-37, REVISION 2, HTTPS://NVLPUBS.NIST.GOV/NISTPUBS/SPECIALPUBLICATIONS/NIST.SP.800-37R2.PDF).

PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS EUA

EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL, DESDE 21/06/2021 TRAMITA, NA CÂMARA DE REPRESENTANTES (HOUSE OF REPRESENTATIVES), A PROPOSTA DE LEI H.R.8152-AMERICAN ACT PRIVACY AND PROTECTION ACT (ADPPA), CUJO OBJETIVO É "TO PROVIDE CONSUMERS WITH FOUNDATIONAL DATA PRIVACY RIGHTS, CREATE STRONG OVERSIGHT MECHANISMS, AND ESTABLISH MEANINGFUL ENFORCEMENT.", ENGLOBANDO OS SEGUINTES TÍTULOS: I-DUTY OF LOYALTY; II-CONSUMER DATA RIGHTS; III-CORPORATE ACCOUNTABILITY; E IV-ENFORCEMENT, APPLICABILITY, AND MISCELLANEOUS (https://www.consumerprivacyact.com/american-data-privacy-and-protection-act-adppa/).

APESAR DE APROVADA PELO COMITÊ DE ENERGIA E COMÉRCIO EM 20/07/2022, AINDA NÃO FOI SUBMETIDA AO PLENÁRIO DA CÂMARA DE REPRESENTANTES.

A PUBLICAÇÃO, EM 01/09/2023, DA SHARETHIS "O FUTURO EM RÁPIDA MUDANÇA DA PRIVACIDADE DE DADOS E COMO SE PREPARAR PARA ELE", (https://sharethis.com/pt/data-topics/2023/05/the-rapidly-changing-future-of-data-privacy-and-how-to-prepare-for-it/) DÁ UMA IDEIA GERAL DA SITUAÇÃO DA PRIVACIDADE DE DADOS NOS EUA, COM FOCO NAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS, EXISTENTES E EM TRAMITAÇÃO, E NA PROPOSTA ADPAA.

A PUBLICAÇÃO, EM 31/05/2024, DO CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, INFORMA A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA, LIBERADA EM 07/04/2024, CONJUNTAMENTE PELOS COMITÊS DE COMÉRCIO DO SENADO (SENATE) E DE ENERGIA E COMÉRCIO DA CÂMARA DE REPRESENTANTES (HOUSE OF REPRESENTATIVES), DENOMINADA "THE AMERICAN PRIVACY RIGHTS ACT-APRA", CUJO OBJETIVO É "TO ESTABLISH PROTECTIONS FOR COVERED DATA OF INDIVIDUALS, AND FOR OTHER PURPOSES" (https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB11161#:~:text=Rights%20and%20Obligations,by%20a%20particular%20covered%20entity). A PROPOSTA, EM 24 SEÇÕES, TEM OS SEGUINTES TÍTULOS: 1.SHORT TITLE; TABLE OF CONTENTS. 2.DEFINITIONS. 3.DATA MINIMIZATION. DATA MINIMIZATION. 4.TRANSPARENCY. 5.INDIVIDUAL CONTROL OVER COVERED DATA. 6.OPT-OUT RIGHTS AND CENTRALIZED MECHANISM. 7.INTERFERENCE WITH CONSUMER RIGHTS. 8.PROHIBITION ON DENIAL OF SERVICE AND WAIVER OF RIGHTS. 9.DATA SECURITY AND PROTECTION OF COVERED DATA. 10.EXECUTIVE RESPONSIBILITY. 11.SERVICE PROVIDERS AND THIRD PARTIES. 12.DATA BROKERS. 13.CIVIL RIGHTS AND ALGORITHMS. 14.CONSEQUENTIAL DECISION OPT OUT. 15.COMMISSION APPROVED COMPLIANCE GUIDELINES. 16.PRIVACY-ENHANCING TECHNOLOGY PILOT PROGRAM. 17.ENFORCEMENT BY THE FEDERAL TRADE COMMISSION. 18.ENFORCEMENT BY STATES. 19.ENFORCEMENT BY INDIVIDUALS. 20.RELATION TO OTHER LAWS. 21.CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998. 22.TERMINATION OF FTC RULEMAKING ON COMMERCIAL SURVEILLANCE AND DATA SECURITY. 23.SEVERABILITY. 24.EFFECTIVE DATE. (https://d1dth6e84htgma.cloudfront.net/American_Privacy_Rights_Act_of_2024_Discussion_Draft_0ec8168a66.pdf).

O QUE SE ESPERA É A QUE A LEI FINALMENTE APROVADA SEJA UMA CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS ADPPA E APRA.

PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS EUA: FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES–FIPPS

DE ACORDO COM AS PÁGINAS II2 E II3 DO APPENDIX II DA CIRCULAR A130 – MANAGING INFORMATION AS A STRATEGIC RESOURCE, DO OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET (OMB), A TABELA EXPLICITA QUE AS CONCENTRAÇÕES DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE PODEM SER SEGMENTADAS SEGUNDO OS TÍTULOS DAS FIPPS.

CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION: FOCUS ON FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES - FIPPs		
CONCENTRATION	FIPP TITLE	FIPP DESCRIPTION (OMB CIRCULAR A-130, APPENDIX II, PP. II2-II3)
PURPOSE	(g) PURPOSE SPECIFICATION AND USE LIMITATION	AGENCIES SHOULD PROVIDE NOTICE OF THE SPECIFIC PURPOSE FOR WHICH PERSONAL IDENTIFIABLE INFORMATION (PII) IS COLLECTED AND SHOULD USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII FOR A PURPOSE THAT IS EXPLAINED IN THE NOTICE AND IS COMPATIBLE WITH THE PURPOSE FOR WHICH THE PII WAS COLLECTED, OR THAT IS OTHERWISE LEGALLY AUTHORIZED.
	(d) MINIMIZATION	SHOULD ONLY CREATE, COLLECT, USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII THAT IS DIRECTLY RELEVANT AND NECESSARY TO ACCOMPLISH A LEGALLY AUTHORIZED PURPOSE, AND SHOULD ONLY MAINTAIN PII FOR AS LONG AS IS NECESSARY TO ACCOMPLISH THE PURPOSE.
LICITNESS	(i) TRANSPARENCY	AGENCIES SHOULD BE TRANSPARENT ABOUT INFORMATION POLICIES AND PRACTICES WITH RESPECT TO PII, AND SHOULD PROVIDE CLEAR AND ACCESSIBLE NOTICE REGARDING CREATION, COLLECTION, USE, PROCESSING STORAGE, MAINTENANCE, DISSEMINATION, AND DISCLOSURE OF PII.
	(c) AUTHORITY	AGENCIES SHOULD ONLY CREATE, COLLECT, USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII IF THEY HAVE AUTHORITY TO DO SO, AND SHOULD IDENTIFY THIS AUTHORITY IN THE APPROPRIATE NOTICE.
	(b) ACCOUNTABILITY	AGENCIES SHOULD BE ACCOUNTABLE FOR COMPLYING WITH THESE PRINCIPLES AND APPLICABLE PRIVACY REQUIREMENTS, AND SHOULD APPROPRIATELY MONITOR, AUDIT, AND DOCUMENT COMPLIANCE. AGENCIES SHOULD ALSO CLEARLY DEFINE THE ROLES AND RESPONSIBILITIES WITH RESPECT TO PII FOR ALL EMPLOYEES AND CONTRACTORS, AND SHOULD PROVIDE APPROPRIATE TRAINING TO ALL EMPLOYEES AND CONTRACTORS WHO HAVE ACCESS TO PII.
ATTRIBUTES OF DATA	(e) QUALITY AND INTEGRITY	AGENCIES SHOULD CREATE, COLLECT, USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII WITH SUCH ACCURACY, RELEVANCE, TIMELINESS, AND COMPLETENESS AS IS REASONABLY NECESSARY TO ENSURE FAIRNESS TO THE INDIVIDUAL.
	(h) SECURITY	AGENCIES SHOULD ESTABLISH ADMINISTRATIVE, TECHNICAL, AND PHYSICAL SAFEGUARDS TO PROTECT PII COMMENSURATE WITH THE RISK AND MAGNITUDE OF THE HARM THAT WOULD RESULT FROM ITS UNAUTHORIZED ACCESS, USE, MODIFICATION, LOSS, DESTRUCTION, DISSEMINATION, OR DISCLOSURE.
ROLES OF INDIVIDUALS (AUTHENTICATION)	(f) INDIVIDUAL PARTICIPATION	AGENCIES SHOULD INVOLVE THE INDIVIDUAL IN THE PROCESS OF USING PII AND, TO THE EXTENT PRACTICABLE, SEEK INDIVIDUAL CONSENT FOR THE CREATION, COLLECTION, USE, PROCESSING, STORAGE, MAINTENANCE, DISSEMINATION, OR DISCLOSURE OF PII. AGENCIES SHOULD ALSO ESTABLISH PROCEDURES TO RECEIVE AND ADDRESS INDIVIDUALS' PRIVACY-RELATED COMPLAINTS AND INQUIRIES.
	(a) ACCESS AND AMENDMENT	AGENCIES SHOULD PROVIDE INDIVIDUALS WITH APPROPRIATE ACCESS TO PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION AND APPROPRIATE OPPORTUNITY TO CORRECT OR AMEND PII.

A FIGURA MOSTRA A COMBINAÇÃO DA "PRIVACY PROTECTION REGARDING DATA PROCESSING: FOCUS ON GDPR" COM "PROCESSAMENTO DE DADOS: FOCO NOS FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES-FIPPs".

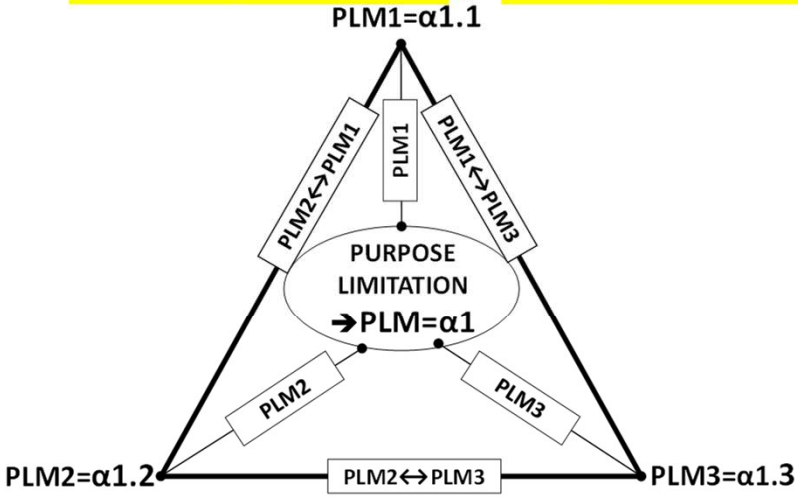
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs→4 CONCENTRAÇÕES:

1. PURPOSE AND LICITNESS-PLT=α
   1. PURPOSE LIMITATION-PLM=α1
   2. DATA MINIMIZATION-DMI=α2
   3. LAWFULNESS, FAIRNESS, TRANSPARENCY-LFT=α3
   4. ACCOUNTABILITY-ACT=α4
2. ATTRIBUTES OF DATA-ATD=β
   1. ATTRIBUTES OF DATA 1-ATD1=β1
   2. ATTRIBUTES OF DATA 2-ATD2=β2
   3. ATTRIBUTES OF DATA 3-ATD3=β3
3. IDENTIFICATION-IDF=Y
   1. IDENTIFICATION 1-IDF1=Y1
   2. IDENTIFICATION 2-IDF2=Y2
   3. IDENTIFICATION 3-IDF3=Y3
4. AUTHORIZATION-ATZ=δ
   1. AUTHORIZATION 1-ATZ1=δ1
   2. AUTHORIZATION 2-ATZ2=δ2
   3. AUTHORIZATION 3-ATZ3=δ3

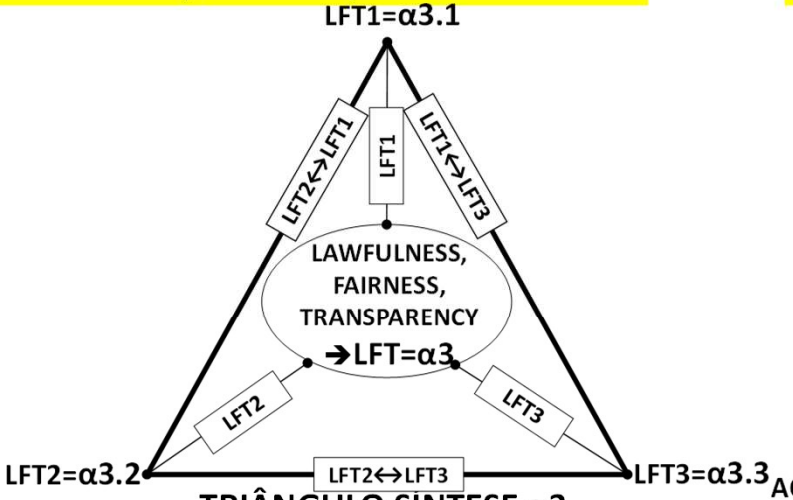
CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION (GDPR DATA PROCESSING PRINCIPLES & OMB CIRCULAR A-130 FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES - FIPPs)

FOCUS ON GDPR DATA PROCESSING			FOCUS ON FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES-FIPPs		
CONCENTRATION	ASPECT OF DATA PROCESSING	PRINCIPLES (ART. 5 GDPR)	CONCENTRATION	FIPP TITLE	FIPP DESCRIPTION (OMB CIRCULAR A-130, APPENDIX II, PP. II2-II3)
PURPOSE AND LICITNESS (PLT)	PURPOSE LIMITATION (PLM)	(5.1b) PERSONAL DATA SHALL BE: COLLECTED FOR SPECIFIED, EXPLICIT AND LEGITIMATE PURPOSES AND NOT FURTHER PROCESSED IN A MANNER THAT IS INCOMPATIBLE WITH THOSE PURPOSES; FURTHER PROCESSING FOR ARCHIVING PURPOSES IN THE PUBLIC INTEREST, SCIENTIFIC OR HISTORICAL RESEARCH PURPOSES OR STATISTICAL PURPOSES SHALL, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 89(1), NOT BE CONSIDERED TO BE INCOMPATIBLE WITH THE INITIAL PURPOSES.	PURPOSE (P)	(g) PURPOSE SPECIFICATION AND USE LIMITATION	(g) AGENCIES SHOULD PROVIDE NOTICE OF THE SPECIFIC PURPOSE FOR WHICH PERSONAL IDENTIFIABLE INFORMATION (PII) IS COLLECTED AND SHOULD USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII FOR A PURPOSE THAT IS EXPLAINED IN THE NOTICE AND IS COMPATIBLE WITH THE PURPOSE FOR WHICH THE PII WAS COLLECTED, OR THAT IS OTHERWISE LEGALLY AUTHORIZED.
	DATA MINIMIZATION (DMI)	(5.1c) PERSONAL DATA SHALL BE: ADEQUATE, RELEVANT AND LIMITED TO WHAT IS NECESSARY IN RELATION TO THE PURPOSES FOR WHICH ARE PROCESSED.		(d) MINIMIZATION	(d) AGENCIES SHOULD ONLY CREATE, COLLECT, USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII THAT IS DIRECTLY RELEVANT AND NECESSARY TO ACCOMPLISH A LEGALLY AUTHORIZED PURPOSE, AND SHOULD ONLY MAINTAIN PII FOR AS LONG AS IS NECESSARY TO ACCOMPLISH THE PURPOSE.
	LAWFULNESS, FAIRNERS AND TRANSPARENCY (LFT)	(5.1a) PERSONAL DATA SHALL BE: PROCESSED LAWFULLY, FAIRLY IN A TRANSPARENT MANNER IN RELATION TO THE DATA SUBJECT.	LICITNESS (LT)	(i) TRANSPARENCY	(i) AGENCIES SHOULD BE TRANSPARENT ABOUT INFORMATION POLICIES AND PRACTICES WITH RESPECT TO PII, AND SHOULD PROVIDE CLEAR AND ACCESSIBLE NOTICE REGARDING CREATION, COLLECTION, USE, PROCESSING STORAGE, MAINTENANCE, DISSEMINATION, AND DISCLOSURE OF PII.
	ACCOUNTABILITY (ACT)	(5.2) THE CONTROLLER SHALL BE RESPONSIBLE FOR, AND BE ABLE TO DEMONSTRATE COMPLIANCE WITH, PARAGRAPH 5.1.		(c) AUTHORITY	(c) AGENCIES SHOULD ONLY CREATE, COLLECT, USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII IF THEY HAVE AUTHORITY TO DO SO, AND SHOULD IDENTIFY THIS AUTHORITY IN THE APPROPRIATE NOTICE.
				(b) ACCOUNTABILITY	(b) AGENCIES SHOULD BE ACCOUNTABLE FOR COMPLYING WITH THESE PRINCIPLES AND APPLICABLE PRIVACY REQUIREMENTS, AND SHOULD APPROPRIATELY MONITOR, AUDIT, AND DOCUMENT COMPLIANCE. AGENCIES SHOULD ALSO CLEARLY DEFINE THE ROLES AND RESPONSIBILITIES WITH RESPECT TO PII FOR ALL EMPLOYEES AND CONTRACTORS, AND SHOULD PROVIDE APPROPRIATE TRAINING TO ALL EMPLOYEES AND CONTRACTORS WHO HAVE ACCESS TO PII.
ATTRIBUTES OF DATA (ATD)	ACCURACY (ACR) (AVAILABILITY AT REQUIRED PERFORMANCE LEVEL))	(5.1d) PERSONAL DATA SHALL BE: ACCURATE AND, WHERE NECESSARY, KEPT OUT TO DATE; EVERY REASONABLE STEP MUST BE TAKEN TO ENSURE THAT PERSONAL DATA THAT ARE INACCURATE, HAVING REGARD TO THE PURPOSES FOR WHICH THEY ARE PROCESSED, ARE ERASED OR RECTIFIED WITHOUT DELAY.	ATTRIBUTES OF DATA (ATD)	(e) QUALITY AND INTEGRITY	(e) AGENCIES SHOULD CREATE, COLLECT, USE, PROCESS, STORE, MAINTAIN, DISSEMINATE, OR DISCLOSE PII WITH SUCH ACCURACY, RELEVANCE, TIMELINESS, AND COMPLETENESS AS IS REASONABLY NECESSARY TO ENSURE FAIRNESS TO THE INDIVIDUAL.
	STORAGE LIMITATION (SLM) (AVAILABILITY DURING A PERIOD OF TIME)	(5.1e) PERSONAL DATA SHALL BE: KEPT IN A FORM WHICH PERMITS IDENTIFICATION OF DATA SUBJECTS FOR NO LONGER THAN IS NECESSARY FOR THE PURPOSES FOR WHICH THE PERSONAL DATA ARE PROCESSED; PERSONAL DATA MAY BE STORED FOR LONGER PERIODS INSOFAR AS THE PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED SOLELY FOR ARCHIVING PURPOSES IN THE PUBLIC INTEREST, SCIENTIFIC OR HISTORICAL PURPOSESIN ACCORDANCE WITH ARTICLE 89(1) SUBJECT TO IMPLEMENTATION OF THE APPROPRIATE TECHNICAL AND OGANISATIONAL MEASURES REQUIRED BY THIS REGULATION IN ORDER TO SAFEGUARD THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE DATA SUBJECT.		(h) SECURITY	(h) AGENCIES SHOULD ESTABLISH ADMINISTRATIVE, TECHNICAL, AND PHYSICAL SAFEGUARDS TO PROTECT PII COMMENSURATE WITH THE RISK AND MAGNITUDE OF THE HARM THAT WOULD RESULT FROM ITS UNAUTHORIZED ACCESS, USE, MODIFICATION, LOSS, DESTRUCTION, DISSEMINATION, OR DISCLOSURE.
	INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY (ICF)	(5.1f) PERSONAL DATA SHALL BE: PROCESSED IN A MANNER THAT ENSURES APPROPRIATE SECURITY OF THE PERSONAL DATA, INCLUDING PROTECTION AGAINST UNAUTHORIZED OR UNLAWFUL PROCESSING AND AGAINST ACCIDENTAL LOSS, DESTRUCTION OR DAMAGE, USING APPROPRIATE TECHNICAL OR ORGANIZATIONAL MEASURES.			
			ROLES OF INDIVIDUALS (AUTHENTICATION)	(f) INDIVIDUAL PARTICIPATION	(f) AGENCIES SHOULD INVOLVE THE INDIVIDUAL IN THE PROCESS OF USING PII AND, TO THE EXTENT PRACTICABLE, SEEK INDIVIDUAL CONSENT FOR THE CREATION, COLLECTION, USE, PROCESSING, STORAGE, MAINTENANCE, DISSEMINATION, OR DISCLOSURE OF PII. AGENCIES SHOULD ALSO ESTABLISH PROCEDURES TO RECEIVE AND ADDRESS INDIVIDUALS' PRIVACY-RELATED COMPLAINTS AND INQUIRIES.
				(a) ACCESS AND AMENDMENT	(a) AGENCIES SHOULD PROVIDE INDIVIDUALS WITH APPROPRIATE ACCESS TO PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION AND APPROPRIATE OPPORTUNITY TO CORRECT OR AMEND PII.

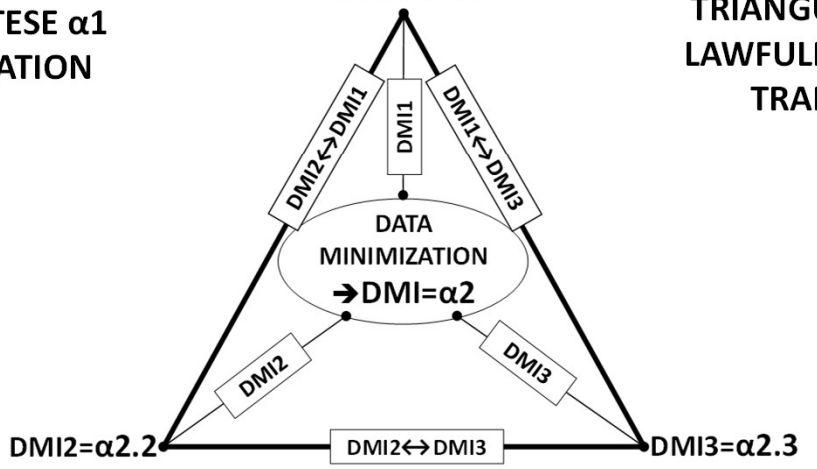
DADA A SEMELHANÇA COM AQUELAS DAS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS EM "SUSTENTABILIDADE" E "INOVAÇÃO", AS FIGURAS MOSTRAM, SEM DETALHAMENTO, QUATRO TRIÂNGULOS QUE ILUSTRAM A CONCENTRAÇÃO "PURPOSE AND LICITNESS" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs: "PURPOSE LIMITATION", "DATA MINIMIZATION", "LAWFULNESS, FAIRNSS, TRANSPARENCY" AND "TRANSPARENCY".



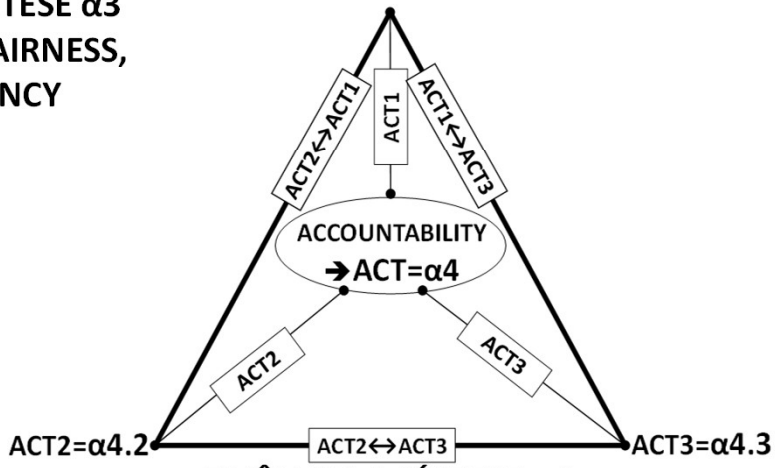
TRIÂNGULO SÍNTESE α1
PURPOSE LIMITATION



TRIÂNGULO SÍNTESE α3
LAWFULNESS, FAIRNESS, TRANSPARENCY

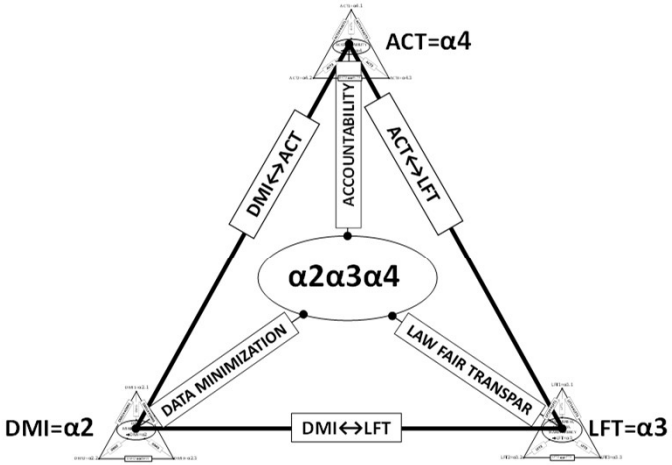


TRIÂNGULO SÍNTESE α2
DATA MINIMIZATION

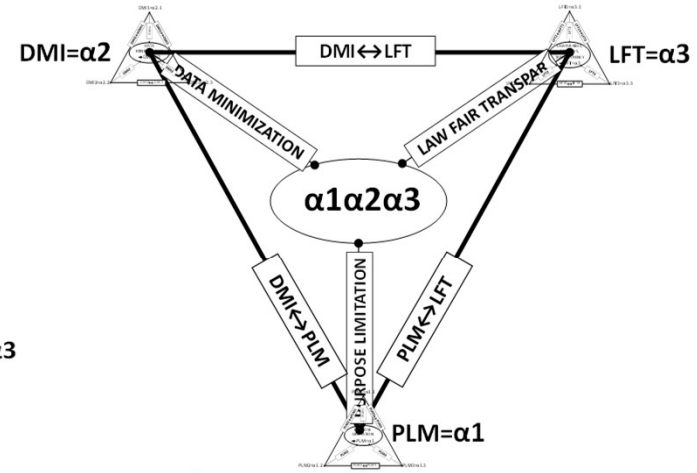


TRIÂNGULO SÍNTESE α4
ACCOUNTABILITY

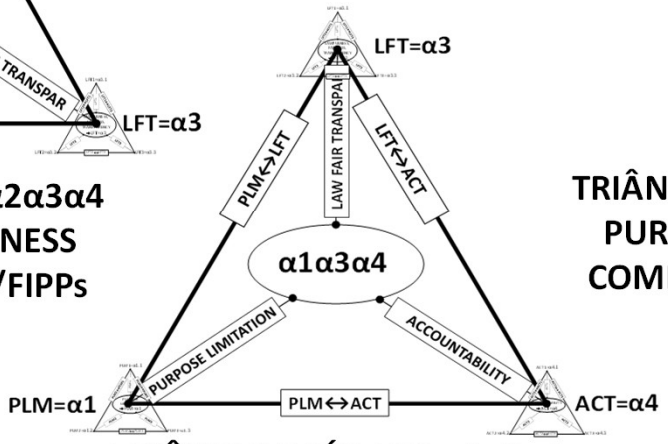
CADA UM DOS TRIÂNGULOS DAS FIGURAS EXPLICITAM A SÍNTESE DE 3 DOS 4 TRIÂNGULOS DA CONCENTRAÇÃO "PURPOSE AND LICITNESS" DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs (PURPOSE LIMIZATION=DM1=α1; DATA MINIMIZATION=DM2=α2; LAWFULNESS, FAIRNESS, TRANSPARENCY=LFT=α3; E ACCOUNTABILITY=ACT=α4.



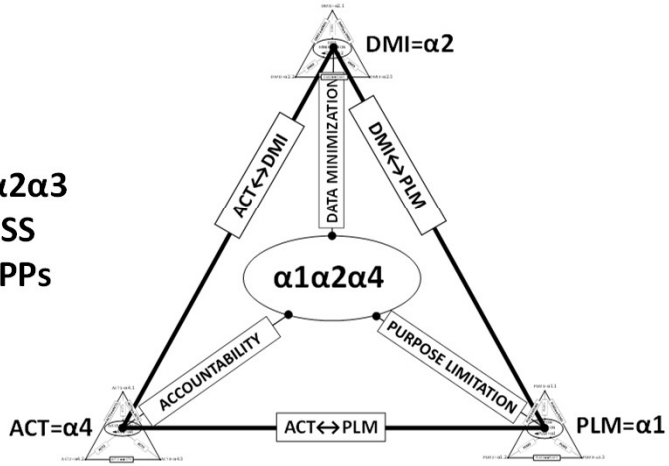
TRIÂNGULO SÍNTESE α2α3α4
PURPOSE AND LICITNESS
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs



TRIÂNGULO SÍNTESE α1α2α3
PURPOSE AND LICITNESS
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs



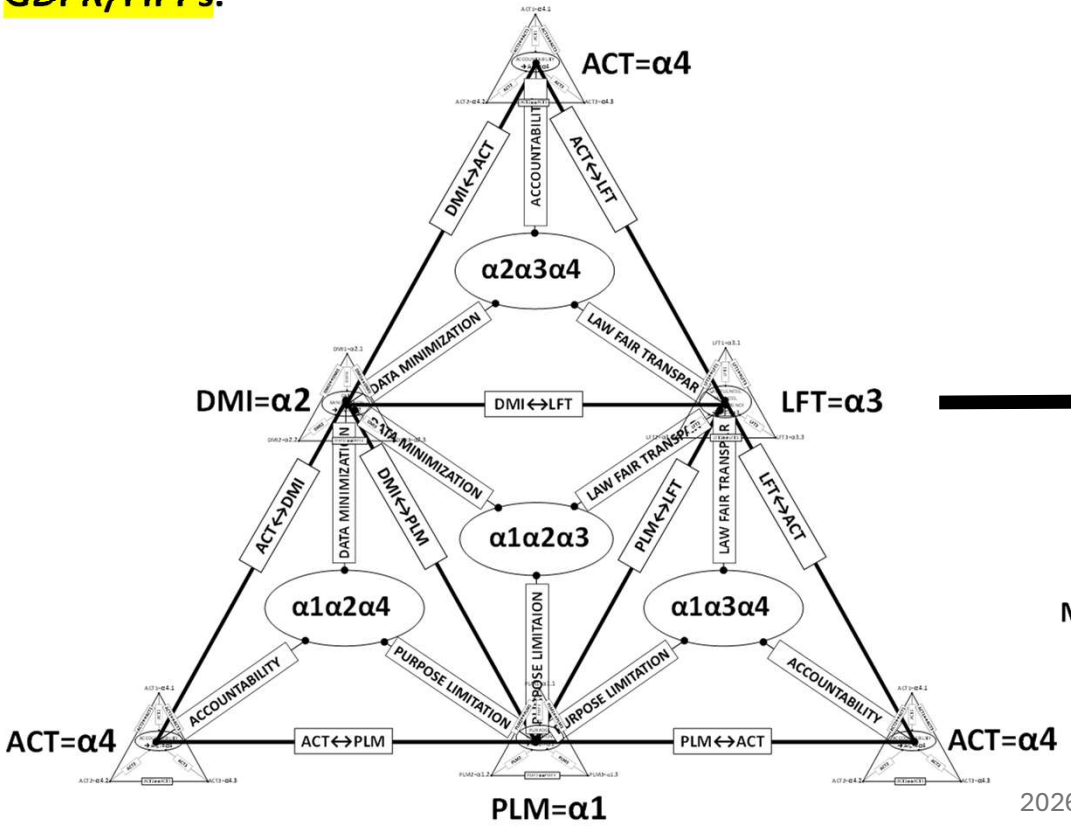
TRIÂNGULO SÍNTESE α1α3α4
PURPOSE AND LICITNESS
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs

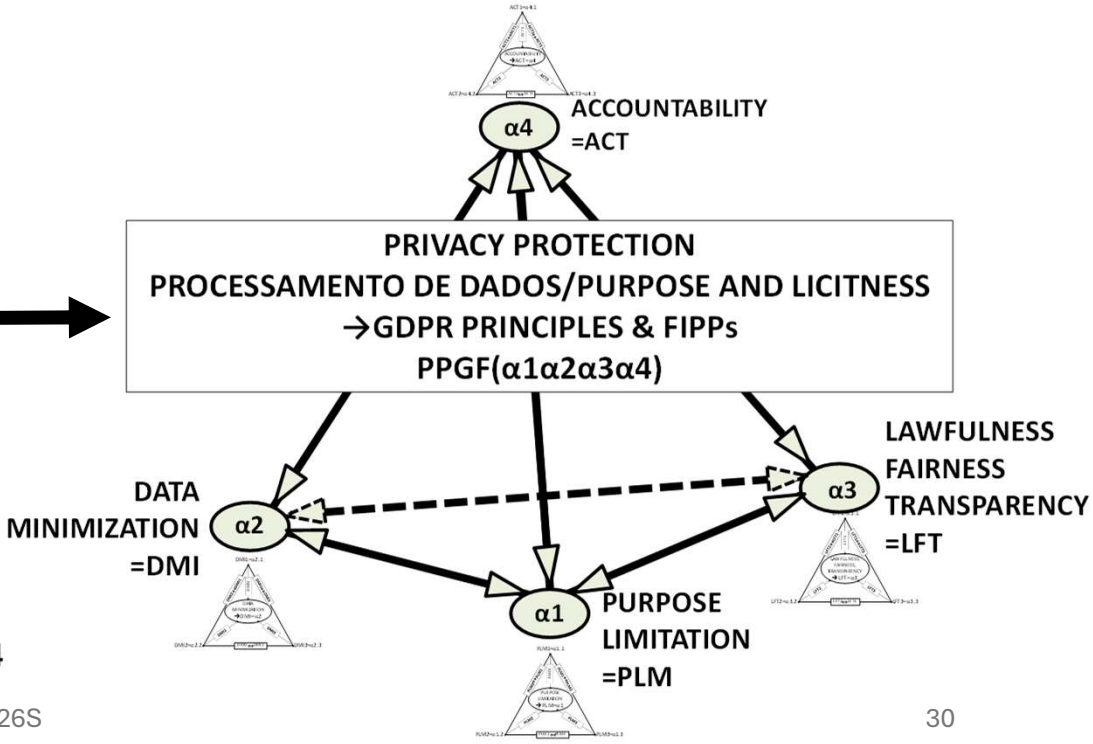


TRIÂNGULO SÍNTESE α1α2α4
PURPOSE AND LICITNESS
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs

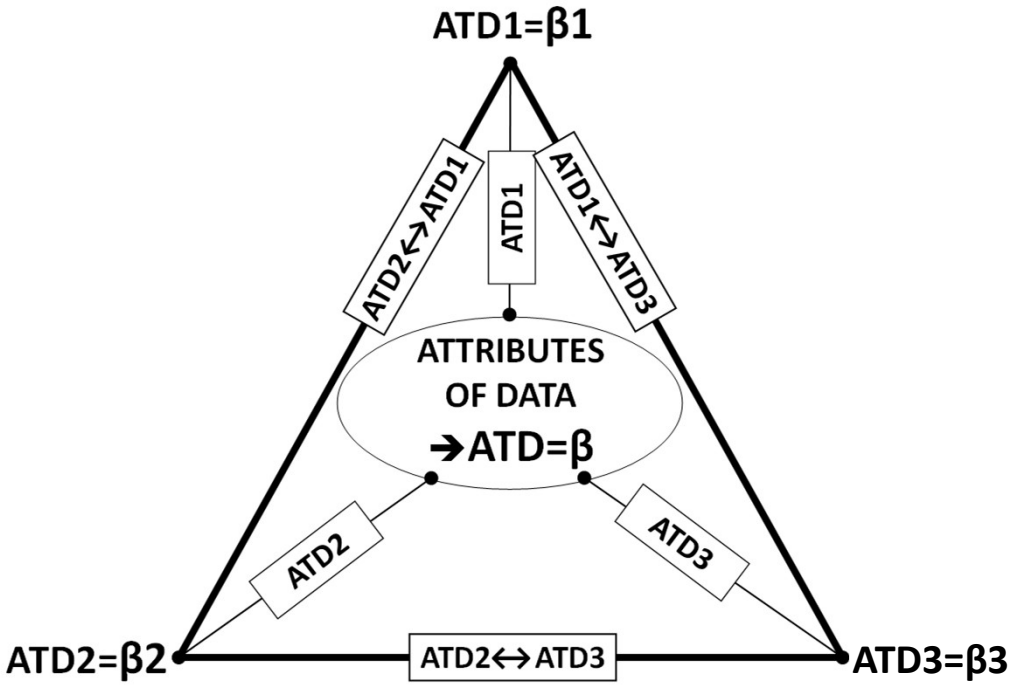
O TRIÂNGULO DA FIGURA À ESQUERDA CONSTITUI UM TETRAEDRO PLANIFICADO, COMPOSTO PELOS TRIÂNGULOS SÍNTESE (α2,α3,α4), (α1,α2,α4), (α1,α2,α3) E (α1,α3,α4).

O RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO, VIA BIBLIOMETRIA, DO TETRAEDRO PLANIFICADO DA FIGURA À ESQUERDA É A SUA EFETIVA EVOLUÇÃO PARA UM TETRAEDRO ESPACIAL, COMO MOSTRA A FIGURA À DIREITA, QUE SINTETIZA AS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS ENVOLVENDO "PURPOSE LIMIZATION"=DM1=α1; "DATA MINIMIZATION"=DM2=α2; "LAWFULNESS, FAIRNESS, TRANSPARENCY=LFT=α3; E "ACCOUNTABILITY"=ACT=α4, ASSOCIADAS À PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA CONCENTRAÇÃO "PURPOSE AND LICITNESS" DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs.

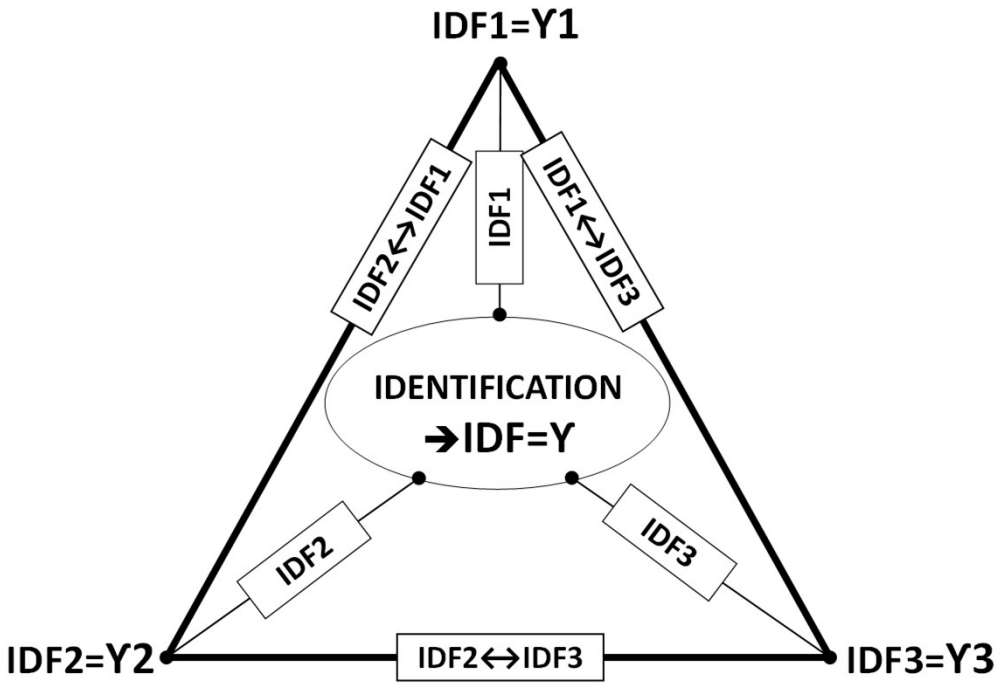




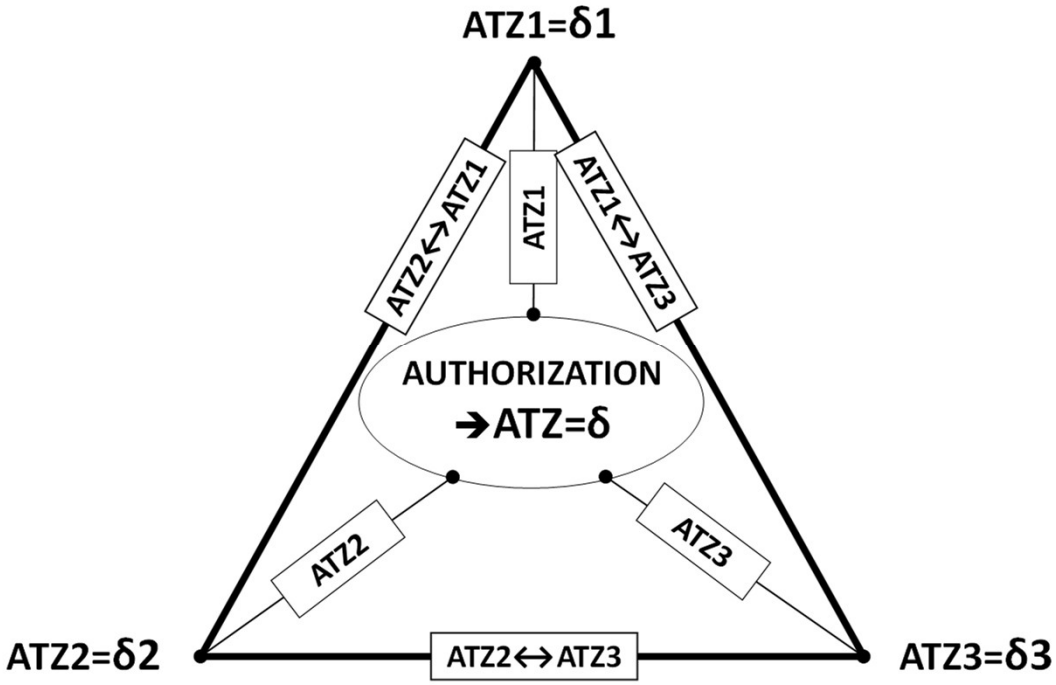
A FIGURA MOSTRA, SEM DETALHAMENTO, O TRIÂNGULO QUE ILUSTRA A CONCENTRAÇÃO "ATTRIBUTES OF DATA=ATD=β" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs



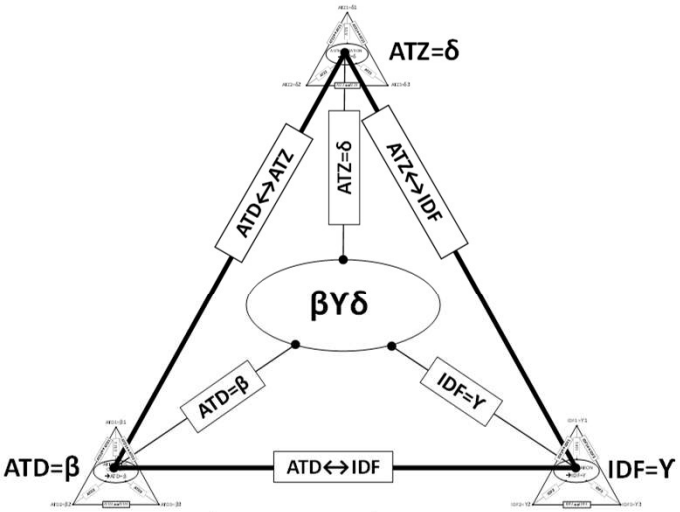
A FIGURA MOSTRA, SEM DETALHAMENTO, O TRIÂNGULO QUE ILUSTRA A CONCENTRAÇÃO "IDENTIFICATION=IDF=Y" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs



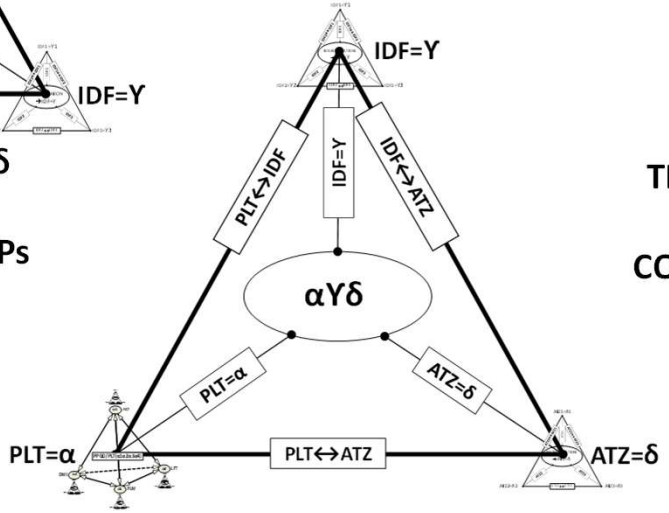
A FIGURA MOSTRA, SEM DETALHAMENTO, O TRIÂNGULO QUE ILUSTRA A CONCENTRAÇÃO "AUTHORIZATION=ATZ=δ" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs



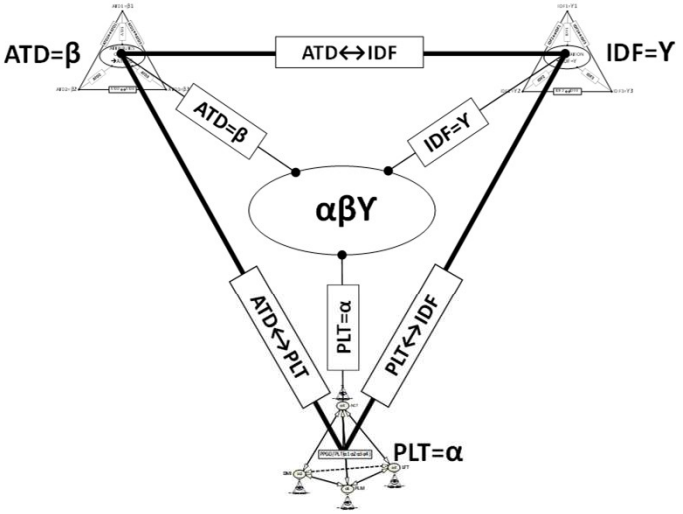
CADA UM DOS TRIÂNGULOS DAS FIGURAS EXPLICITAM A SÍNTESE DE 3 DOS COMPONENTES DA CONCENTRAÇÃO DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE (1 TETRAEDRO E 3 TRIÂNGULOS) DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs (TETRAEDRO→PURPOSE AND LICITNESS-PLT=α; ATTRIBUTES OF DATA-ATD=β; IDENTIFICATION-IDF=Y; E AUTHORIZATION-ATZ=δ.



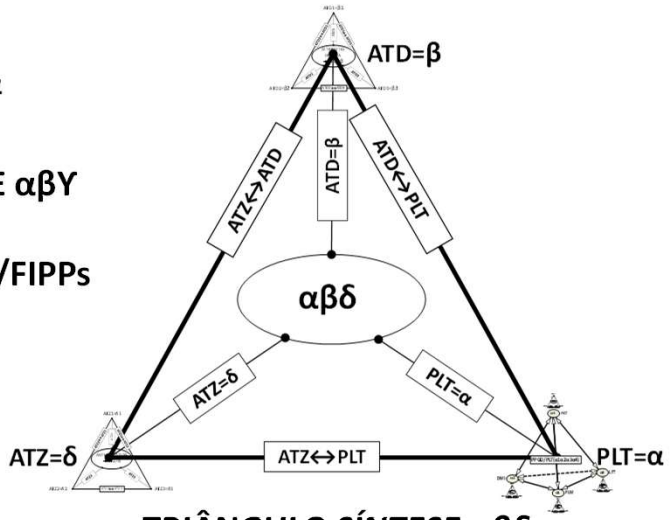
TRIÂNGULO SÍNTESE βYδ
ATD-IDF-ATZ
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs



TRIÂNGULO SÍNTESE αYδ
PLM-IDF-ATZ
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs



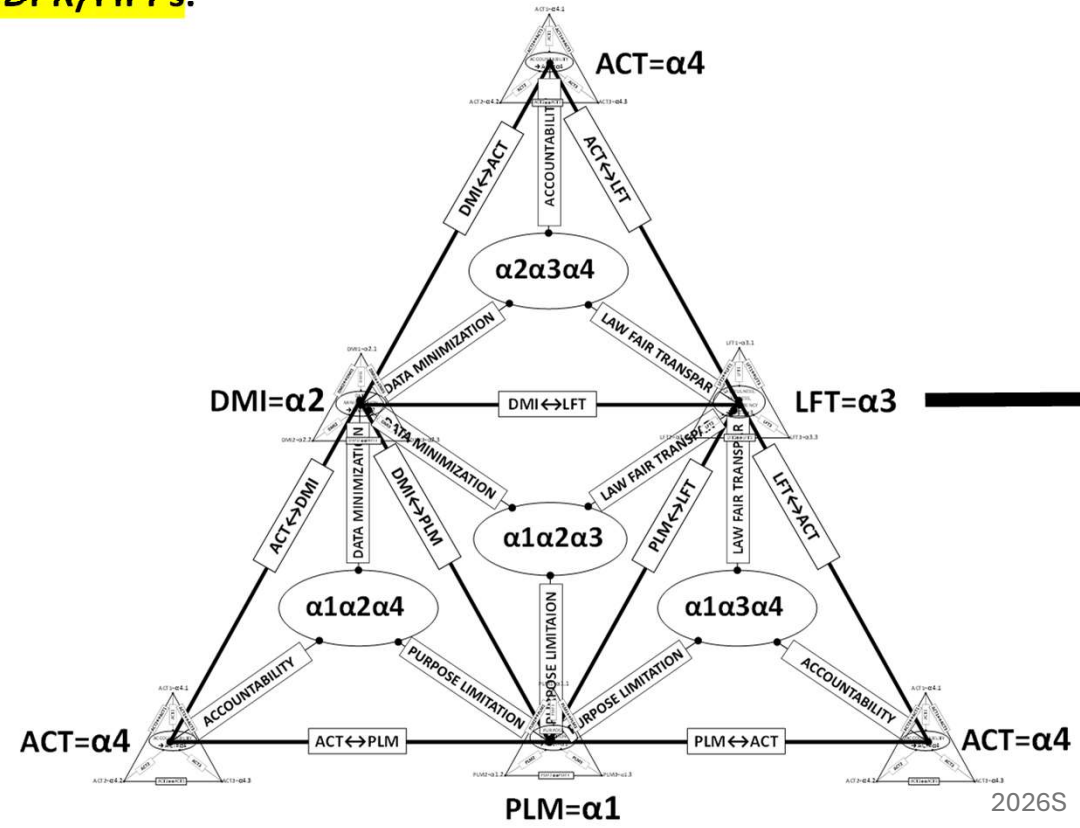
TRIÂNGULO SÍNTESE αβY
PLM-ATD-IDF
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs

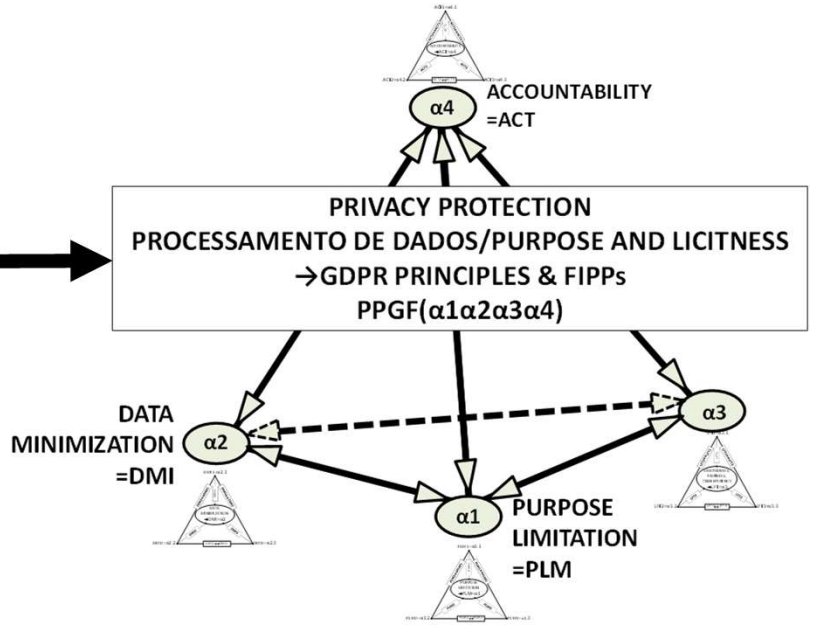


TRIÂNGULO SÍNTESE αβδ
PLM-ATD-ATZ
COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs

O TRIÂNGULO DA FIGURA À ESQUERDA CONSTITUI UM TETRAEDRO PLANIFICADO, COMPOSTO PELOS TRIÂNGULOS SÍNTESE (α2,α3,α4), (α1,α2,α4), (α1,α2,α3) E (α1,α3,α4).

O RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO, VIA BIBLIOMETRIA, DO TETRAEDRO PLANIFICADO DA FIGURA À ESQUERDA É A SUA EFETIVA EVOLUÇÃO PARA UM TETRAEDRO ESPACIAL, COMO MOSTRA A FIGURA À DIREITA, QUE SINTETIZA AS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS ENVOLVENDO "PURPOSE LIMIZATION"=DM1=α1; "DATA MINIMIZATION"=DM2=α2; "LAWFULNESS, FAIRNESS, TRANSPARENCY=LFT=α3; E "ACCOUNTABILITY"=ACT=α4, ASSOCIADAS À PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA CONCENTRAÇÃO "PURPOSE AND LICITNESS" DA COMBINAÇÃO GDPR/FIPPs.





PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS EUA: JOINT TASK FORCE FRAMEWORK (NIST) A TABELA DA PÁGINA (i), SOB O TÍTULO "AUTHORITY", DA PUBLICAÇÃO DO NIST RISK MANAGEMENT FRAMEWORK FOR INFORMATION SYSTEMS AND ORGANIZATIONS (NIST SPECIAL PUBLICATION 800-37, REVISION 2) EXPLICITA POSSÍVEIS CONCENTRAÇÕES PARA PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS.

COM FOCO NA REVISION 2 DA SP 800-39 DO NIST, ENFATIZANDO QUE O FRAMEWORK ATENDE AOS REQUISITOS DA CIRCULAR A-130, DO OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET (OMB)→OU SEJA, ATENDE AOS FIPPs DA CIRCULAR A-130.,

CONCENTRATIONS FOR RISK MANAGEMENT PROCESSES: FOCUS ON NIST 800-39, PP. 6-7											
FRAMING/FRM=α											
RAS=FRM1=α1 RISK ASSUMPTIONS											
RCT=FRM2=α2 RISK CONSTRAINTS											
RTL=FRM3=α3 RISK TOLERANCE											
PTO=FRM4=α4 PRIORITIES & TRADE-OFFs											
ASSESSMENT/ASM=β				RESPONDING/RPD=Y				MONITORING/MNT=δ			
TOG=ASM1=β1 THREATS TO ORGANIZTIONS	VIE=ASM2=β2 VULNERABILITIES INTERNAL & EXTERNAL	HRM=ASM3=β3 HARM THAT MAY OCCUR	LKL=ASM3=β4 LIKELIHOOD HARM WILL OCCUR	DCA=RPD1=Y1 DEVELOPING COURSES OF ACTION RESPONDING TO RISK	ECA=RPD2=Y2 EVALUATING ALTERNATIVE COURSES OF ACTION	ART=RPD3=Y3 DETERMINING COURSES OF ACTION CONSISTENT WITH RISK TOLERANCE	IRR=RPD3=Y3 IMPLEMENTING RISK RESPONSES	VIP=MNT1=δ1 VERIFY IMPLEMENTATION OF COURSES OF ACTION	DER=MNT2=δ2 DETERMINING ONGOING EFFECTIVENESS OF RISK RESPONSE MEASURES	IRI=MNT3=δ3 IDENTIFY RISK-IMPACTING CHANGES TO ORGANIZATION INFORMATION SYSTEM & ENVIRONMENTS	

FIPPs

AS 2 TABELAS SEGUINTES DESCREVEM OS COMPONENTES DAS CONCENTRAÇÕES DA TABELA ANTERIOR.

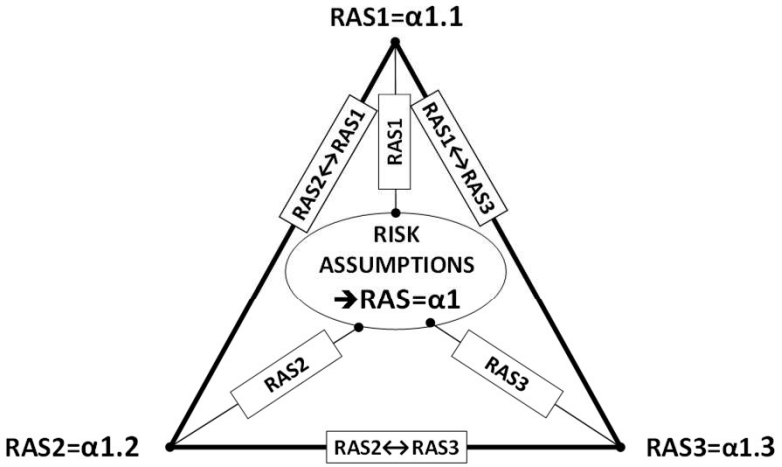
CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION: FOCUS ON NIST SP 800-39 COMPONENTS	
COMPONENT	**DESCRIPTION (NIST SP 800-39, PP. 6-7)**
FRAMING	HOW ORGANIZATIONS FRAME OR ESTABLISH A RISK CONTEXT - THAT IS, DESCRIBING THE ENVIRONMENT IN WHICH RISK-BASED DECISIONS ARE MADE. … THE RISK FRAME ESTABLISHES A FOUNDATION FOR MANAGING RISK AND DELINEATES THE BOUNDARIES FOR RISK-BASED DECISIONS WITHIN ORGANIZATIONS. ESTABLISHING A REALISTIC AND CREDIBLE RISK FRAME REQUIRES THAT ORGANIZATIONS IDENTIFY: (i) RISK ASSUMPTIONS: E.G. (EXEMPLI GRATIA), ASSUMPTIONS ABOUT THE THREATS, VULNERABILITIES, CONSEQUENCES/IMPACT, AND THE LIKELIHOOD OF OCCURRENCE THAT AFFECT HOW RISK IS ASSESSED, RESPONDED TO, AND MONITORED OVER TIME; (ii) RISK CONSTRAINTS: E.G., CONSTRAINTS ON THE RISK ASSESSMENT, RESPONSE, AND MONITORING ALTERNATIVES UNDER CONSIDERATION; (iii) RISK TOLERANCE: E.G., LEVELS OF RISK, TYPES OF RISK, AND DEGREE OF RISK UNCERTAINTY THAT ARE ACCEPTABLE; (iv) PRIORITIES AND TRADE-OFFS: E.G., THE RELATIVE IMPORTANCE OF MISSIONS/BUSINESS FUNCTIONS, TRADE-OFFS AMONG DIFFERENT TYPES OF RISK THAT ORGANIZATIONS FACE, TIME FRAMES IN WHICH ORGANIZATIONS MUST ADDRESS RISK, AND ANY FACTORS OF UNCERTAINTY THAT ORGANIZATIONS CONSIDER IN RISK RESPONSES. THE RISK FRAMING COMPONENT AND THE ASSOCIATED RISK MANAGEMENT STRATEGY ALSO INCLUDE ANY STRATEGIC-LEVEL DECISIONS ON: (i) HOW RISK TO ORGANIZATIONAL OPERATIONS AND ASSETS, INDIVIDUALS, OTHER ORGANIZATIONS; AND (ii) THE NATION, IS TO BE MANAGED BY SENIOR LEVEL/EXECUTIVES.
ASSESSING	THE SECOND COMPONENT OF RISK MANAGEMENT ADDRESSES HOW ORGANIZATUINS ASSESS RISKS WITHIN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATIONAL RISK FRAME. THE PURPOSE OF THE RISK ASSESSMENT COMPONENT IS TO IDENTIFY: (i) THREATS TO ORGANIZATIONS: (I.E. (ID EST), OPERATIONS, ASSETS, OR INDIVIDUALS), OR THREATS DIRECTED THROUGH ORGANIZATIONS AGAINST OTHER ORGANIZATIONS OR THE NATION; (ii) VULNERABILITIES INTERNAL AND EXTERNAL TO ORGANIZATIONS; (iii) THE HARM (I.E., CONSEQUENCES/IMPACTS) TO ORGANIZATIONS THAT MAY OCCUR GIVEN THE POTENTIAL FOR THREATS EXPLOITING VULNERABILITIES; (iv) THE LIKELIHOOD THAT HARM WILL OCCUR. THE END RESULT IS A DETERMINATION OF RISK (I.E., THE DEGREE OF HARM AND LIKELIHOOD OF HARM OCCURING). TO SUPPORT THE RISK ASSESSMENT COMPONENT, THE ORGANIZATIONS IDENTIFY: (i) THE TOOLS, TECHNIQUES AND METHODOLOGIES THAT ARE USED TO ASSESS RISK; (ii) THE ASSUMPTION RELATED TO RISK ASSESSMENT; (iii) THE CONSTRAINTS THAT MAY AFFECT RISK ASSESSMENT; (iv) ROLES AND RESPONSIBILITIES; (v) HOW RISK ASSESSMENT INFORMATION IS COLLECTED, PROCESSED, AND COMMUNICATED THROUGHOUT ORGANIZATIONS; (vi) HOW RISK ASESSMENT ARE CONDUCTED WITHIN ORGANIZATIONS; (vii) THE FREQUENCY OF RISK ASSESSMENTS; (viii) HOW THREAT INFORMATION IS OBTAINED (I.E., SOURCES AND METHODS).

FIPPs

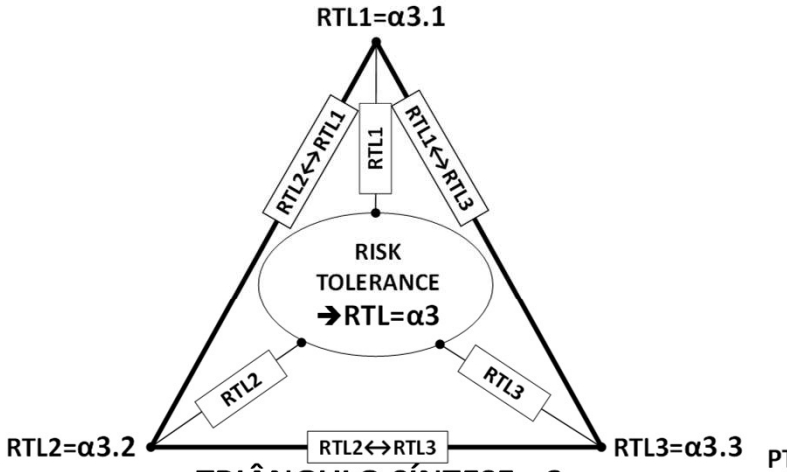
CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION: FOCUS ON NIST SP 800-39 COMPONENTS	
RESPONDING	THE THIRD COMPONENT OF RISK MANAGEMENT ADDRESSES HOW ORGANIZATIONS RESPOND TO RISK ONCE THAT RISK IS DETERMINED BASED ON THE RESULTS OF RISK ASSESSMENT. THE PURPOSE OF THE RISK RESPONSE COMPONENT IS TO PROVIDE A COSISTENT, ORGANIZATIONAL-WIDE, RESPONSE TO RISK IN ACCORDANCE WITH THE ORGANIZATIONAL RISK FRAME BY: (i) DEVELOPING ALTERNATIVE COURSES OF ACTION FOR RESPONDING TO RISK; (ii) EVALUATING THE ALTERNATIVE COURSES OF ACTION; (iii) DETERMINING APPROPRIATE COURSES OF ACTION CONSISTENT WITH ORGANIZATIONAL RISK TOLERANCE; (iv) IMPLEMENTING RISK RESPONSES BASED ON SELECTED COURSES OF ACTION. TO SUPPORT THE RISK RESPONSE COMPONENT, ORGANIZATIONS DESCRIBE THE TYPES OF RISK THAT CAN BE IMPLEMENTED (I.E., ACCEPTING, AVOIDING, MITIGATING, SHARING, OR TRANSFERRING RISK). ORGANIZATIONS ALSO IDENTIFY: (i) THE TOOLS, TECHNIQUES, AND METHODOLOGIES USED TO DEVELOP COURSES OF ACTION FOR RESPONDING TO RISK; (ii) HOW COURSES OF ACTION ARE EVALUATED; (iii) HOW RISK RESPONSES ARE COMMUNICATED ACROSS ORGANIZATIONS AND AS APPROPRIATE, TO EXTERNAL ENTITIES (E.G., EXTERNAL SERVICE PROVIDERS, SUPPLY CHAIN PARTNERS).
MONITORING	THE FOURTH COMPONENT OF RISK MANAGEMENT ADDRESSES HOW ORGANIZATIONS MONITOR RISK OVER TIME. THE PURPOSE OF THE RISK MONITORING COMPONENT IS TO: (i) VERIFY THAT PLANNED RISK RESPONSE MEASURES ARE IMPLEMENTED AND INFORMATION SECURITY REQUIREMENTS DERIVED FROM/TRACEABLE TO ORGANIZATIONAL MISSIONS/BUSINESS FUNCTIONS, FEDERAL LEGISLATION, DIRECTIVES, REGULATIONS, POLICIES, AND STANDARDS, AND GUIDELINES, ARE SATISFIED; (ii) DETERMINE THE ONGOING EFFECTIVENESS OF RISK RESPONSE MEASURES FOLLOWING IMPLEMENTATION; (iii) IDENTIFY RISK-IMPACTING CHANGES TO ORGANIZATIONAL INFORMATION SYSTEMS AND THE ENVIRONMENTS IN WHICH THE SYSTEMS OPERATE. TO SUPPORT THE RISK MONITORING COMPONENT, ORGANIZATIONS DESCRIBE: (i) HOW COMPLIANCE IS VERIFIED; (ii) HOW THE ONGOING EFFECTIVENESS OF RISK RESPONSES IS DETERMINED (I.E., THE TYPES OF TOOLS, TECHNIQUES, AND METHOLOGIES USED TO DETERMINE THE SUFFICIENCY/CORRECTNESS OF RISK RESPONSES); (iii) IF RISK MITIGATION MEASURES ARE IMPLEMENTED CORRECTLY, OPERATING AS INTENDED, AND PRODUCING THE DESIRED EFFECT WITH REGARD TO REDUCING RISK; (iv) HOW CHANGES THAT MAY IMPACT THE ONGOING EFFECTIVENESS OF RISK RESPONSES ARE MONITORED.
FRAMING ASSESSING RESPONDING MONITORING REGARDING EXTERNAL RISK RELATIONSHIPS	(i) ORGANIZATIONS IDENTIFY EXTERNAL ENTITIES WITH WHICH THERE IS AN ACTUAL OR POTENTIAL RISK RELATIONSHIP (I.E., ORGANIZATIONS WHICH COULD IMPOSE RISKS ON, TRANSFER RISKS TO, OR COMMUNICATE RISKS TO OTHER ORGANIZATIONS, AS WELL ASTHOSE TO WHICH ORGANIZATIONS COULD IMPOSE, TRANSFER, OR COMMUNICATE RISKS). (ii) EXTERNAL RISK RELATIONSHIPS INCLUDE, FOR EXAMPLE, SUPPLIERS, CUSTOMERS OR SERVED POPULATIONS, MISSION/BUSINESS PARNERS, AND/OR SERVICE PROVIDERS. (iii) FOR ORGANIZATIONS DEALING WITH ADVANCED PERSISTENT THREATS (I.E., A LONG-TERM PATTERN OF TARGETED, SOPHISTICATED ATTACKS) THE RISK POSED BY EXTERNAL PARTNERS (ESPECIALLY SUPPLIERS IN THE SUPPLY CHAIN) MAY BECOME MORE PRONOUNCED. (iv) ORGANIZATIONS ESTABLISH PRACTICES FOR SHARING RISK-RELATED INFORMATION (E.G., THREAT AND VULNERABILITY INFORMATION) WITH EXTERNAL ENTITIES, INCLUDING THOSE WITH WHICH THE ORGANIZATIONS HAVE A RISK RELATIONSHIP AS WELL AS THOSE WITH WHICH COULD SUPPLY OR RECEIVE RISK-RELATED INFORMATION (E.G., INFORMATION SHARING AND ANALYSIS CENTERS [ISAC], COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAMS [CERT].

FRAMING: DADA A SEMELHANÇA COM AQUELAS DAS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS EM "SUSTENTABILIDADE" E "INOVAÇÃO", AS FIGURAS MOSTRAM, SEM DETALHAMENTO, QUATRO TRIÂNGULOS QUE ILUSTRAM A CONCENTRAÇÃO "FRAMING-FRM=α" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA NIST 800-39, PP 6-7:

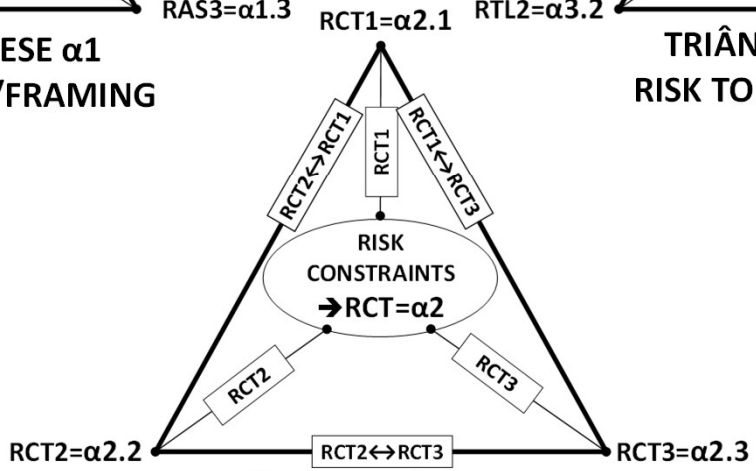
"RISK ASSUMPTIONS"-RAS=FRM1-α1, "RISK CONSTRAINTS"-RCT=FRM2=α2, "RISK TOLERANCE"-RTL=FRM3=α3 AND "PRIORITIES & TRADE-OFFs"-PTO=FRM4=α4.



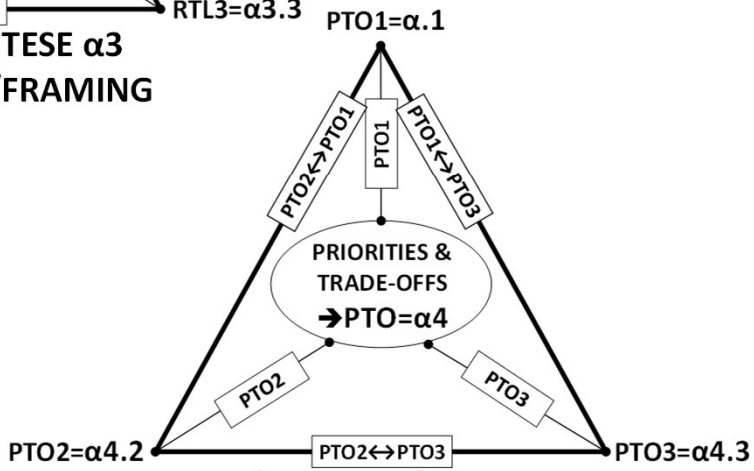
TRIÂNGULO SÍNTESE α1
RISK ASSUMPTIONS/FRAMING



TRIÂNGULO SÍNTESE α3
RISK TOLERANCE/FRAMING

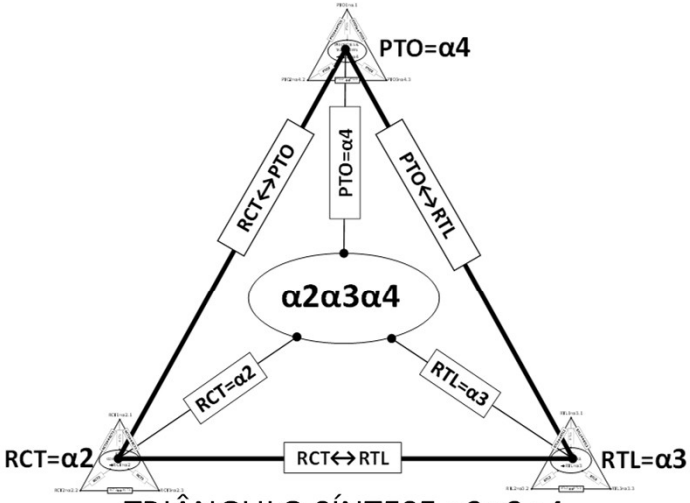


TRIÂNGULO SÍNTESE α2
RISK CONSTRAINTS/FRAMING

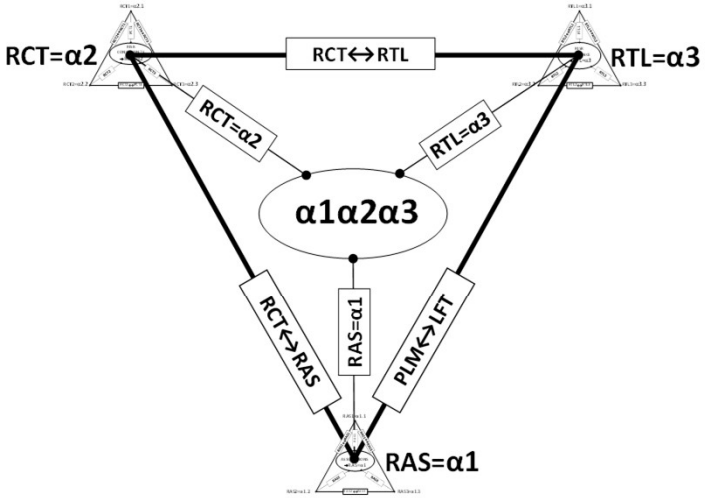


TRIÂNGULO SÍNTESE α4
PRIORITIES & TRADE-OFFs/FRAMING

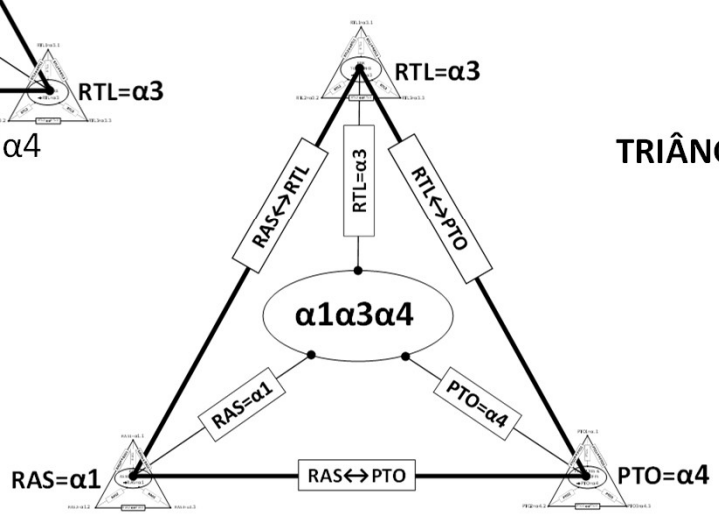
FRAMING: CADA UM DOS TRIÂNGULOS DAS FIGURAS EXPLICITAM A SÍNTESE DE 3 DOS 4 TRIÂNGULOS DA CONCENTRAÇÃO "FRAMING" DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA NIST SP 800-39 (RISK ASSUMPTIONS=RAS=FRM1=α1; RISK CONSTRAINTS=RCT=FRM2=α2; RISK TOLERANCE=RTL=FRM3=α3; E PRIORITIES & TRADE-OFFs=PTO=FRM4=α4.



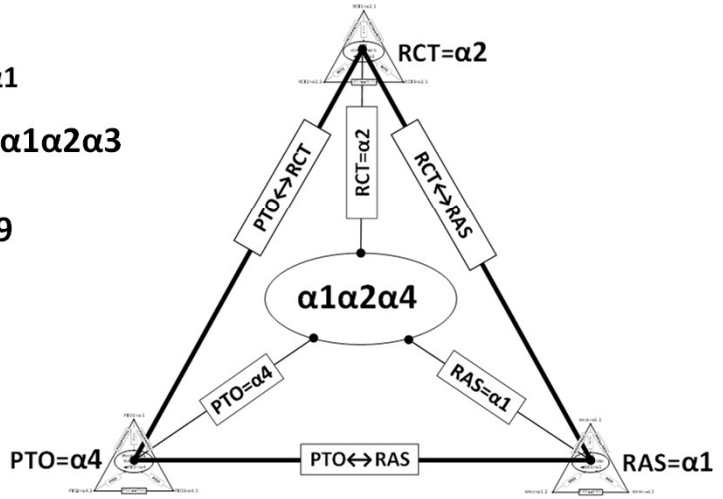
TRIÂNGULO SÍNTESE α2α3α4
FRAMING
NIST SP 800-39



TRIÂNGULO SÍNTESE α1α2α3
FRAMING
NIST SP 800-39



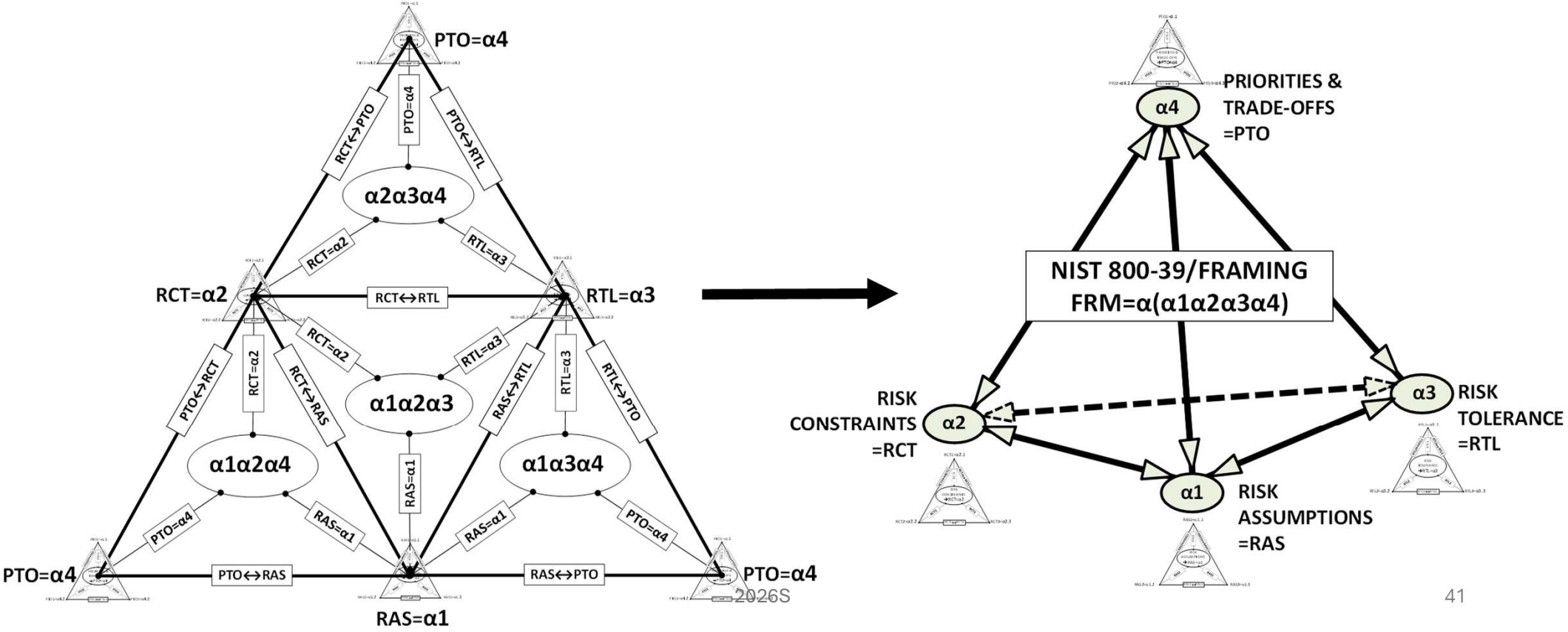
TRIÂNGULO SÍNTESE α1α3α4
FRAMING
NIST SP 800-39



TRIÂNGULO SÍNTESE α1α2α4
FRAMING
NIST SP 800-39

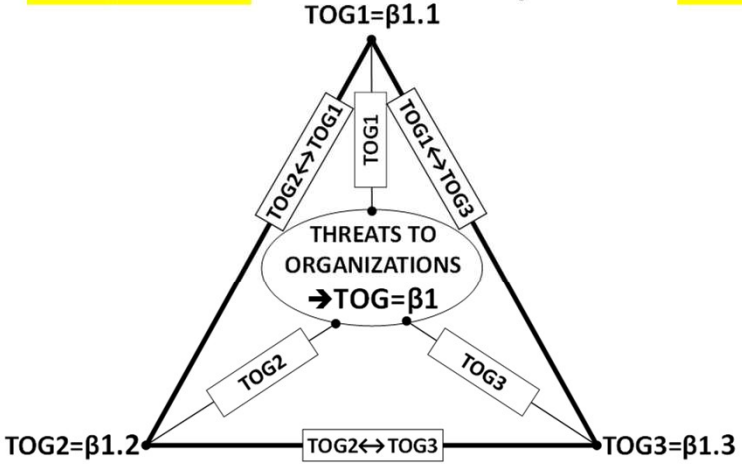
FRAMING: O TRIÂNGULO DA FIGURA À ESQUERDA CONSTITUI UM TETRAEDRO PLANIFICADO, COMPOSTO PELOS TRIÂNGULOS SÍNTESE (α2,α3,α4), (α1,α2,α4), (α1,α2,α3) E (α1,α3,α4).

O RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO, VIA BIBLIOMETRIA, DO TETRAEDRO PLANIFICADO DA FIGURA À ESQUERDA É A SUA EFETIVA EVOLUÇÃO PARA UM TETRAEDRO ESPACIAL, COMO MOSTRA A FIGURA À DIREITA, QUE SINTETIZA AS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS ENVOLVENDO "RISK ASSUMPTIONS"=RAS=FRM1=α1; "RISK CONSTRAINTS"=RCT=FRM2=α2; "RISK TOLERANCE"=RTL=FRM3=α3; E "PRIORITIES & TRADE-OFFs"=PTO=FRM4=α4, ASSOCIADAS À PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA CONCENTRAÇÃO "FRAMING" DA PUBLICAÇÃO NIST SP 800-39.

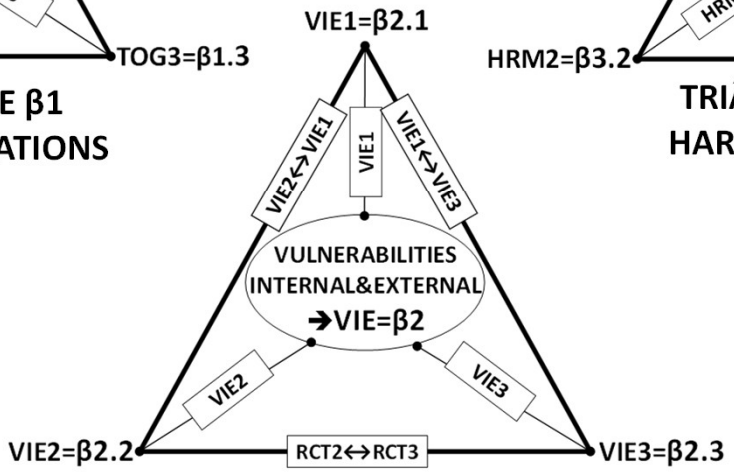


ASSESSING: DADA A SEMELHANÇA COM AQUELAS DAS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS EM "SUSTENTABILIDADE" E "INOVAÇÃO", AS FIGURAS MOSTRAM, SEM DETALHAMENTO, QUATRO TRIÂNGULOS QUE ILUSTRAM A CONCENTRAÇÃO "ASSESSING-ASM=β" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA NIST 800-39, PP 6-7:

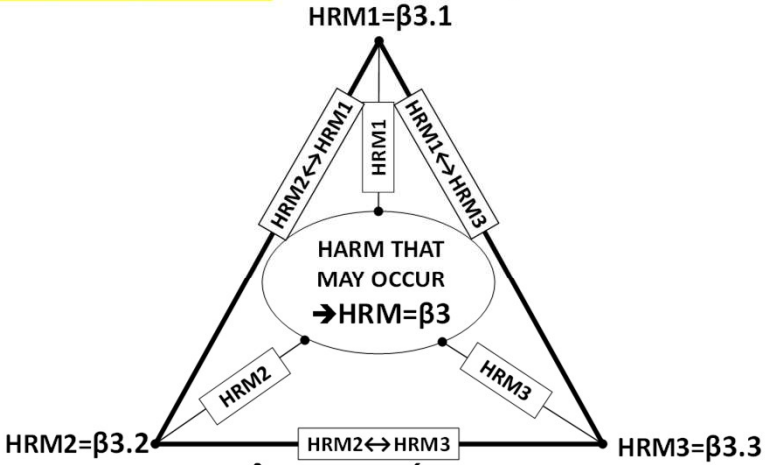
"THREATS TO ORGANIZATIONS"-TOG=ASM1=β1, "VULNERABILITIES INTERNAL & EXTERNAL"-VIE=ASM2=β2, "HARM THAT MAY OCCUR "-HRM=ASM3=β3 AND "LIKELIHOOD HARM WILL OCCUR"-LKL=ASM4=β4.



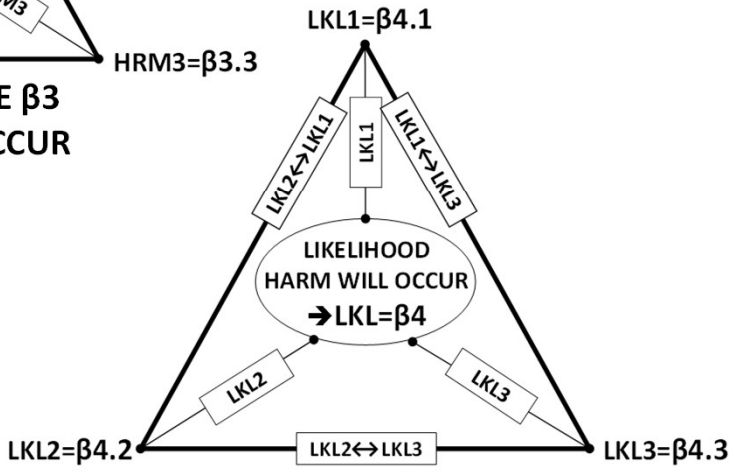
TRIÂNGULO SÍNTESE β1
THREATS TO ORGANIZATIONS
ASSESSING



TRIÂNGULO SÍNTESE β2
VULNERABILITIES INTERNAL & EXTERNAL
ASSESSING

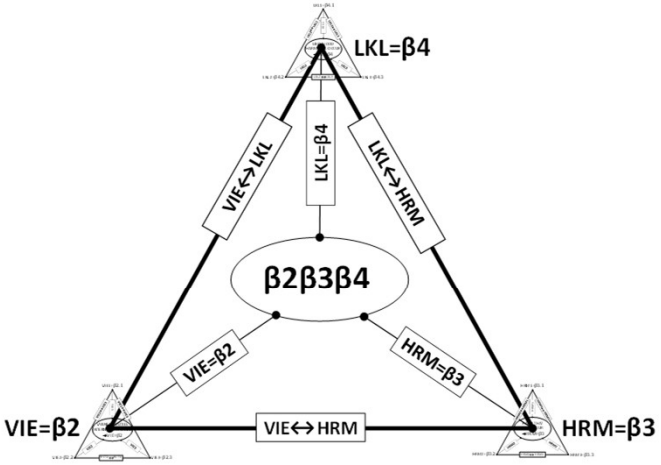


TRIÂNGULO SÍNTESE β3
HARM THAT MAY OCCUR
ASSESSING

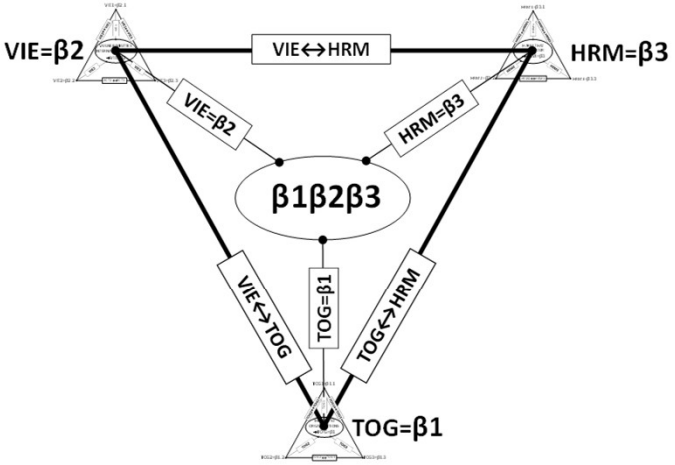


TRIÂNGULO SÍNTESE β4
LIKELIHOOD HARM WILL OCCUR
ASSESSING

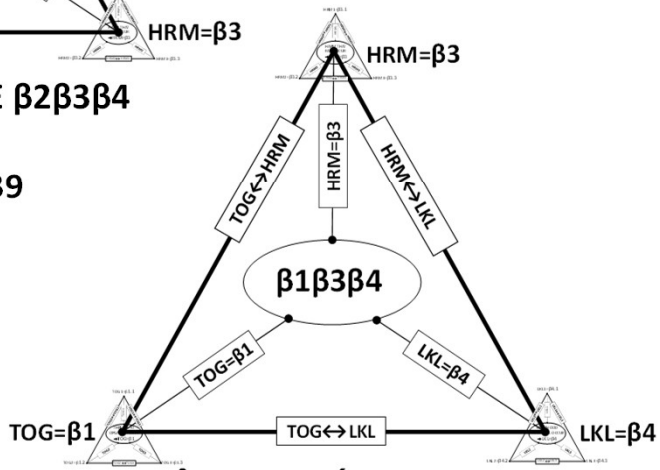
ASSESSING: CADA UM DOS TRIÂNGULOS DAS FIGURAS EXPLICITAM A SÍNTESE DE 3 DOS 4 TRIÂNGULOS DA CONCENTRAÇÃO "ASSESSING" DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA NIST SP 800-39: THREATS TO ORGANIZATIONS=TOG=ASM1=β1; VULNERABILITIES INTERNAL & EXTERNAL=VIE=ASM2=β2; HARM THAT MAY OCCUR=HRM=ASM3=β3; E LIKELIHOOD HARM WILL OCCUR=LKL=ASM4=β4.



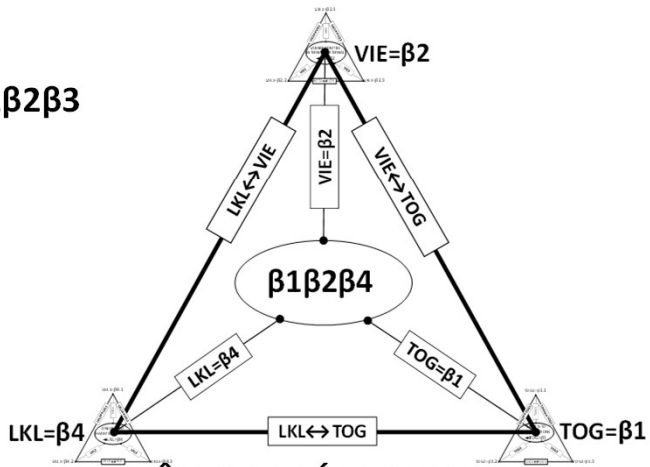
TRIÂNGULO SÍNTESE β2β3β4
ASSESSING
NIST SP 800-39



TRIÂNGULO SÍNTESE β1β2β3
ASSESSING
NIST SP 800-39



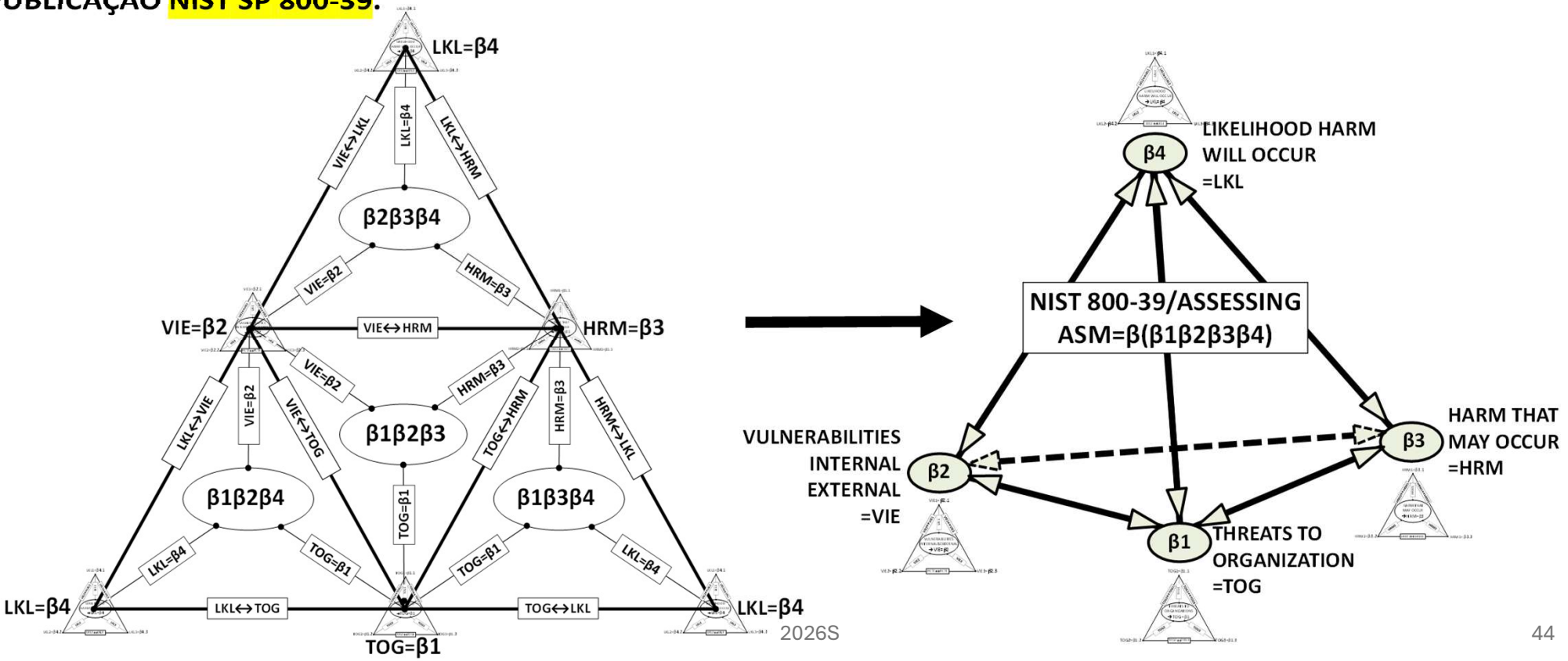
TRIÂNGULO SÍNTESE β1β3β4
ASSESSING
NIST SP 800-39



TRIÂNGULO SÍNTESE β1β2β4
ASSESSING
NIST SP 800-39

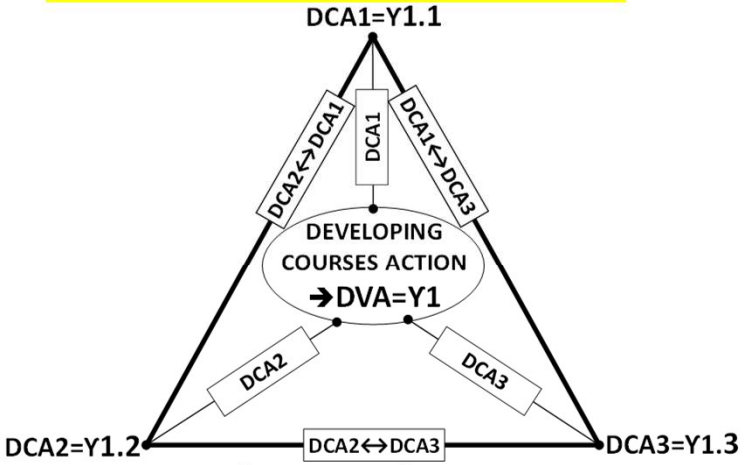
ASSESSING: O TRIÂNGULO DA FIGURA À ESQUERDA CONSTITUI UM TETRAEDRO PLANIFICADO, COMPOSTO PELOS TRIÂNGULOS SÍNTESE (β2,β3,β4), (β1,β2,β4), (β1,β2,β3) E (β1,β3,β4).

O RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO, VIA BIBLIOMETRIA, DO TETRAEDRO PLANIFICADO DA FIGURA À ESQUERDA É A SUA EFETIVA EVOLUÇÃO PARA UM TETRAEDRO ESPACIAL, COMO MOSTRA A FIGURA À DIREITA, QUE SINTETIZA AS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS ENVOLVENDO "THREATS TO ORGANIZATIONS"=TOG=ASS1=β1; "VULNERABILITIES INTERNAL & EXTERNAL"=VIE=ASS2=β2; "HARM THAT MAY OCCUR"=HRM=ASS3=β3; E "LIKELIHOOD HARM WILL OCCUR"=LKL=ASS4=β4, ASSOCIADAS À PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA CONCENTRAÇÃO "ASSESSING" DA PUBLICAÇÃO NIST SP 800-39.

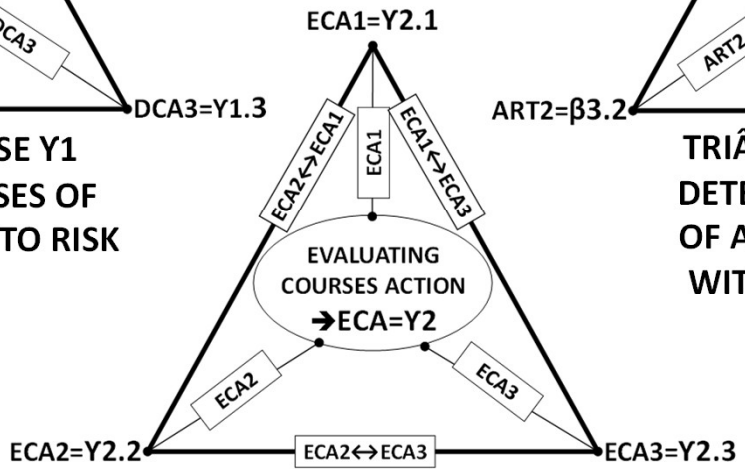


RESPONDING: DADA A SEMELHANÇA COM AQUELAS DAS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS EM "SUSTENTABILIDADE" E "INOVAÇÃO", AS FIGURAS MOSTRAM, SEM DETALHAMENTO, QUATRO TRIÂNGULOS QUE ILUSTRAM A CONCENTRAÇÃO "RESPONDING-RPD=Y" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA NIST 800-39, PP 6-7:

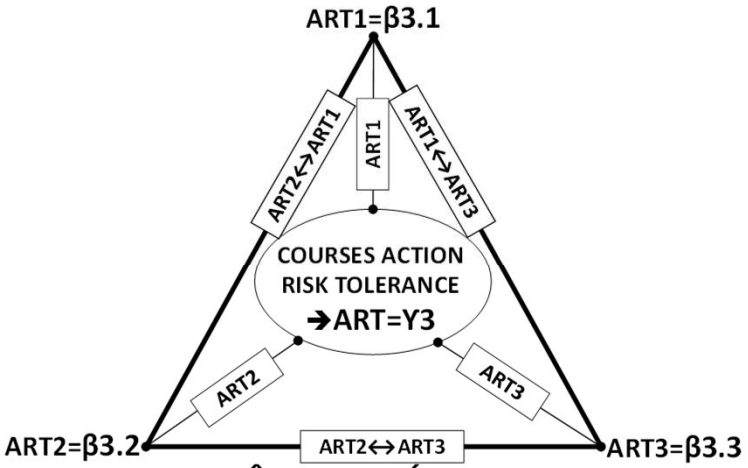
"DEVELOPING COURSES OF ACTION RESPONDING TO RISK"-DCA=RPD1=Y1, "EVALUATING ALTERNATIVE COURSES OF ACTION"-ECA=RPD2=Y2, "DETERMINING COURSES OF ACTION CONSISTENT WITH RISK TOLERANCE"-ART=RPD3=Y3 AND "IMPLEMENTING RISK RESPONSES"-IRR=RPD4=Y4.



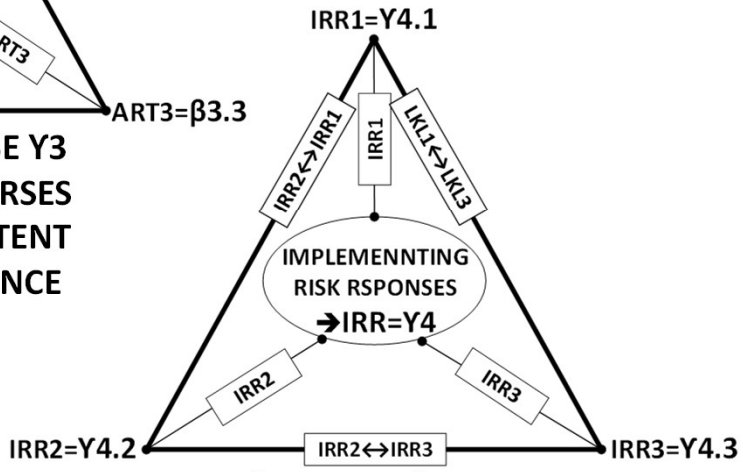
TRIÂNGULO SÍNTESE Y1
DEVELOPING COURSES OF ACTION REPONDING TO RISK REPONDING



TRIÂNGULO SÍNTESE Y2
EVALUATING ALTERNATIVE COURSES OF ACTION RESPONDING

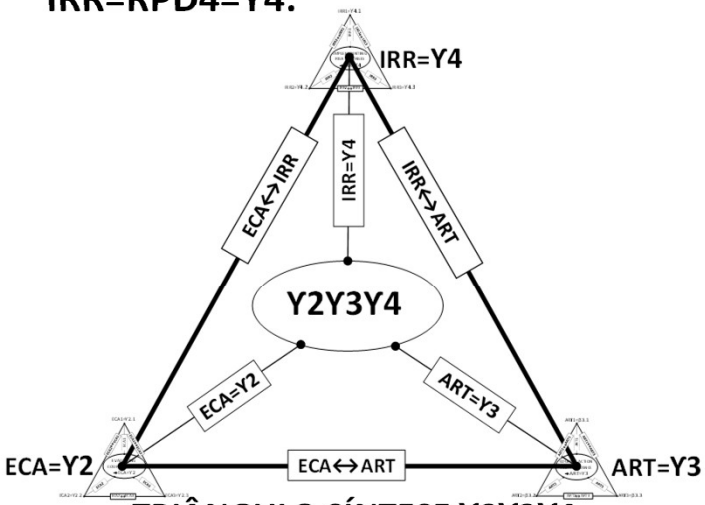


TRIÂNGULO SÍNTESE Y3
DETERMINING COURSES OF ACTION CONSISTENT WITH RISK TOLERANCE RESPONDING

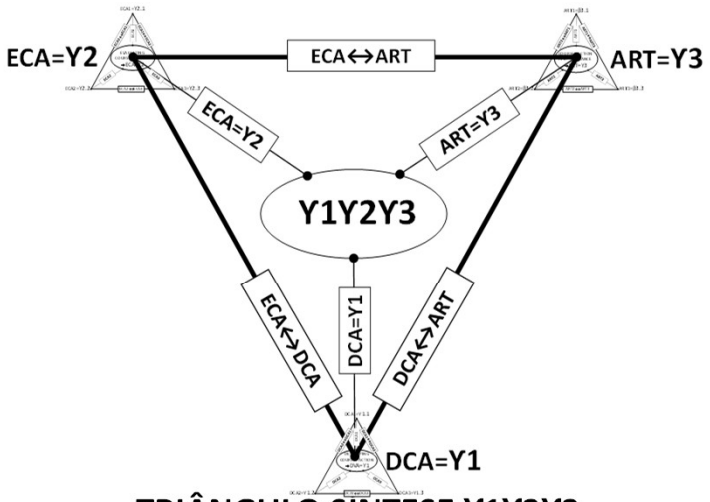


TRIÂNGULO SÍNTESE Y4
IMPLEMENTING RISK RESPONSES RESPONDING

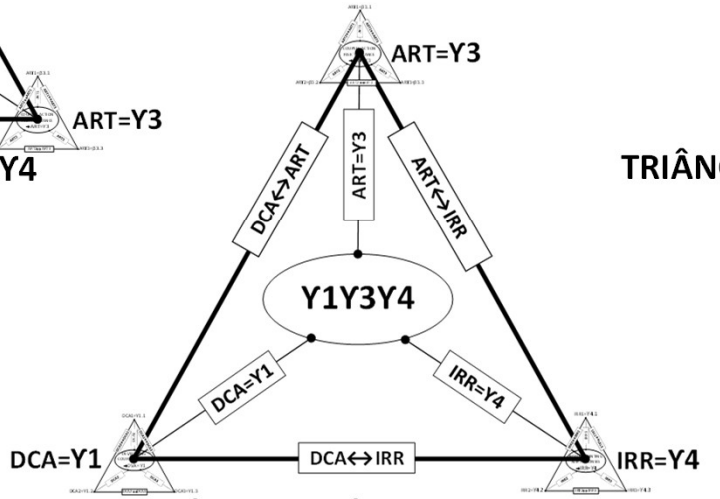
RESPONDING: CADA UM DOS TRIÂNGULOS DAS FIGURAS EXPLICITAM A SÍNTESE DE 3 DOS 4 TRIÂNGULOS DA CONCENTRAÇÃO "RESPONDING" DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA NIST SP 800-39: "DEVELOPING COURSES OF ACTION RESPONDING TO RISK"-DCA=RPD1=Y1, "EVALUATING ALTERNATIVE COURSES OF ACTION"-ECA=RPD2=Y2, "DETERMINING COURSES OF ACTION CONSISTENT WITH RISK TOLERANCE"-ART=RPD3=Y3 AND "IMPLEMENTING RISK RESPONSES"-IRR=RPD4=Y4.



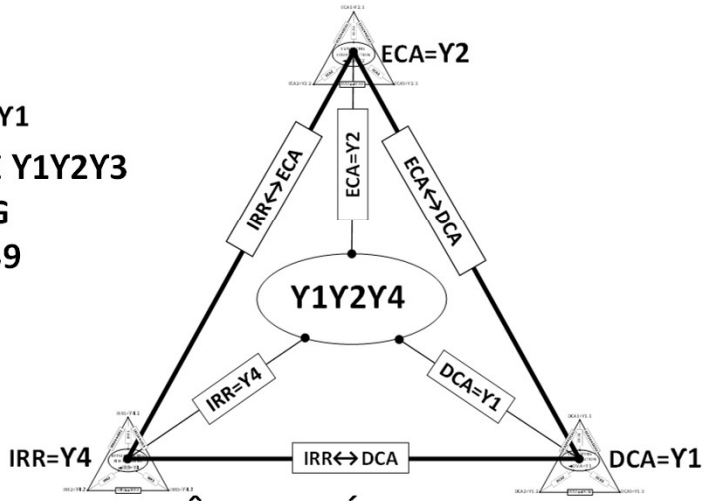
TRIÂNGULO SÍNTESE Y2Y3Y4
RESPONDING
NIST SP 800-39



TRIÂNGULO SÍNTESE Y1Y2Y3
RESPONDING
NIST SP 800-39



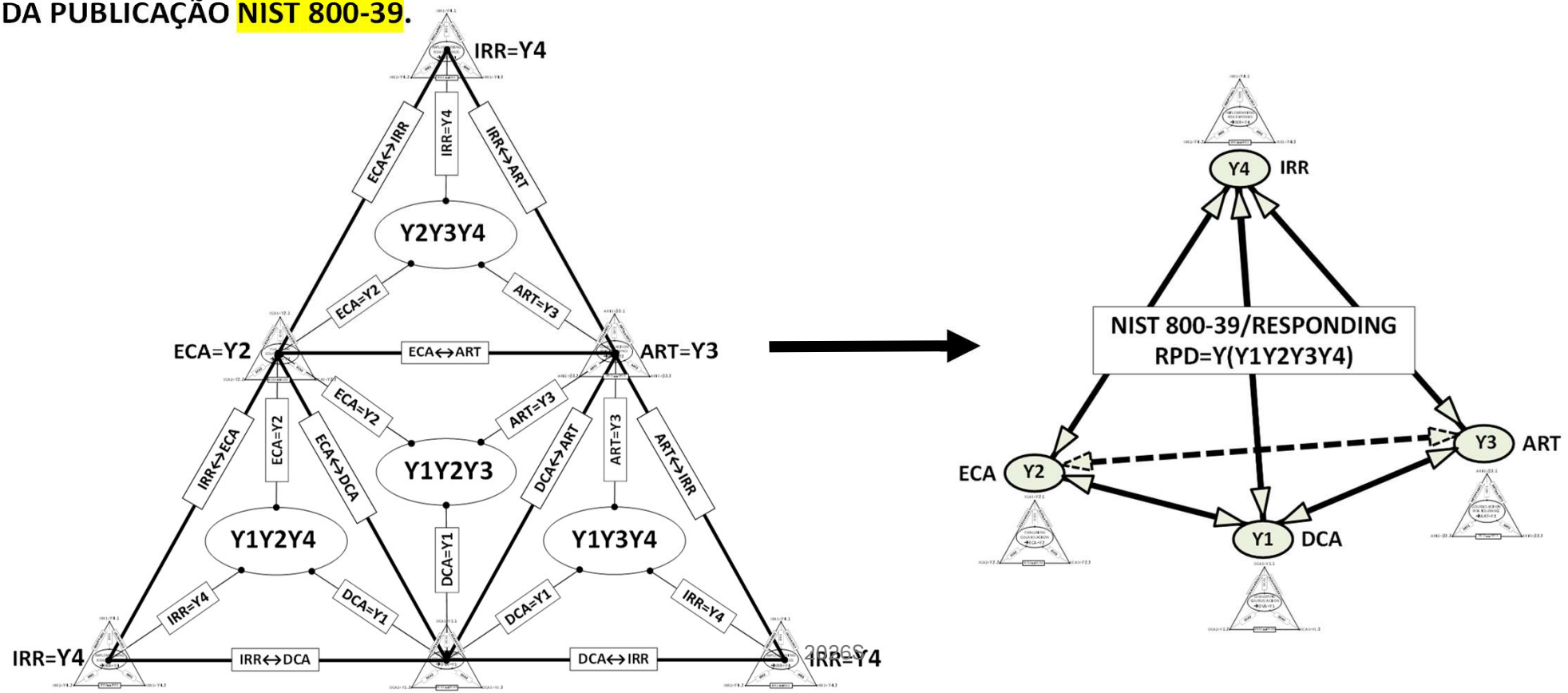
TRIÂNGULO SÍNTESE Y1Y3Y4
RESPODING
NIST SP 800-39



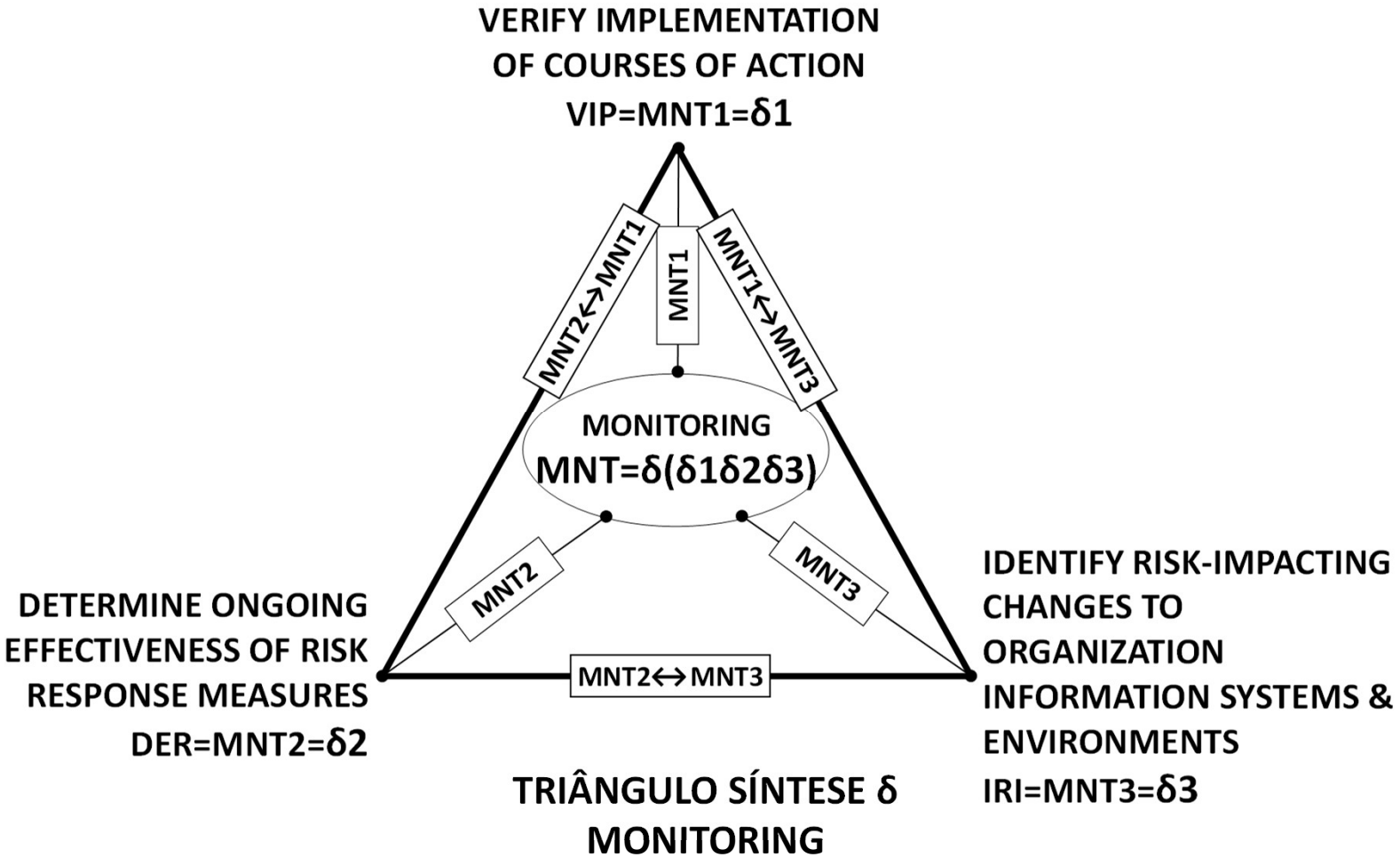
TRIÂNGULO SÍNTESE Y1Y2Y4
RESPONDING
NIST SP 800-39

RESPONDING: O TRIÂNGULO DA FIGURA À ESQUERDA CONSTITUI UM TETRAEDRO PLANIFICADO, COMPOSTO PELOS TRIÂNGULOS SÍNTESE (Y2,Y3,Y4), (Y1,Y2,Y4), (Y1,Y2,Y3) E (Y1,Y3,Y4).

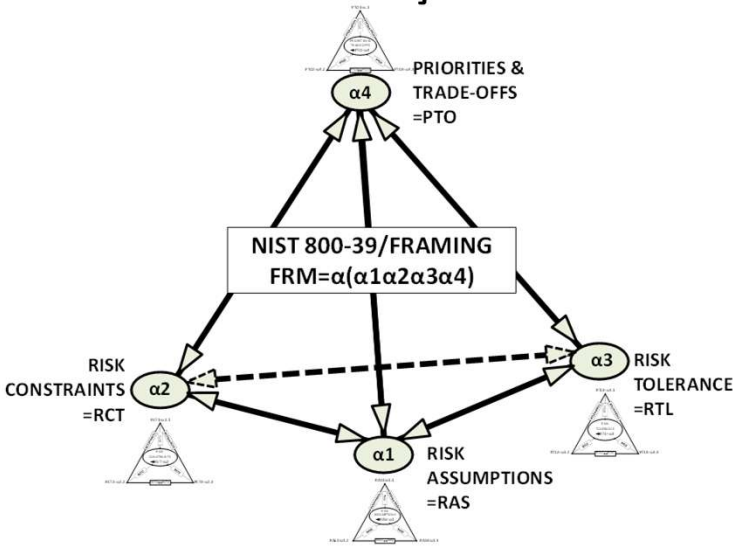
O RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO, VIA BIBLIOMETRIA, DO TETRAEDRO PLANIFICADO DA FIGURA À ESQUERDA É A SUA EFETIVA EVOLUÇÃO PARA UM TETRAEDRO ESPACIAL, COMO MOSTRA A FIGURA À DIREITA, QUE SINTETIZA AS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS ENVOLVENDO "DEVELOPING COURSES OF ACTION RESPONDING TO RISK"-DCA=RPD1=Y1, "EVALUATING ALTERNATIVE COURSES OF ACTION"-ECA=RPD2=Y2, "DETERMINING COURSES OF ACTION CONSISTENT WITH RISK TOLERANCE"-ART=RPD3=Y3 AND "IMPLEMENTING RISK RESPONSES"-IRR=RPD4=Y4 DA PUBLICAÇÃO NIST 800-39.



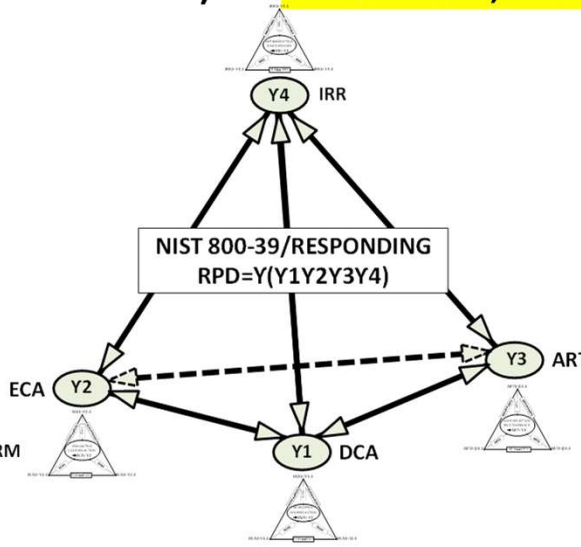
MONITORING: A FIGURA MOSTRA, SEM DETALHAMENTO, O TRIÂNGULO QUE ILUSTRA A CONCENTRAÇÃO "MONITORING-MNT=δ" ASSOCIADA À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA NIST 800-39, PP 6-7.



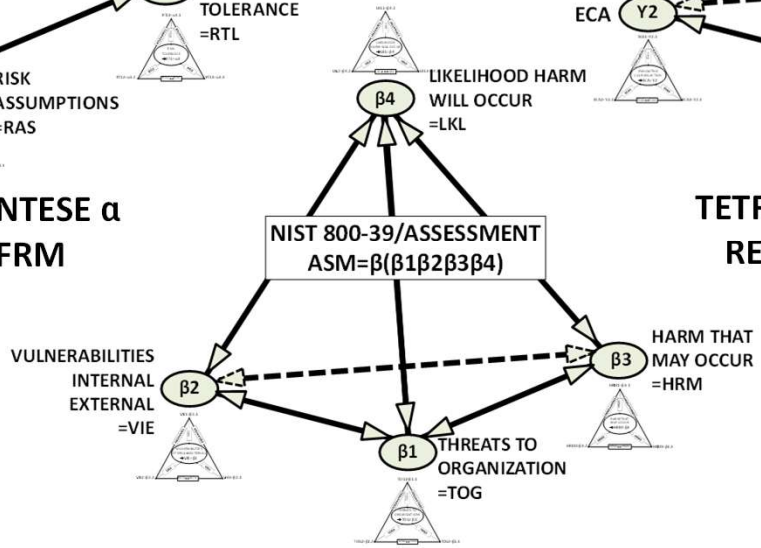
CONSOLIDATION NIST 800-39: AS FIGURAS MOSTRAM, SEM DETALHAMENTO, 3 TETRAEDROS ("FRAMING", "ASSESSMENT" E "RESPONDING") E UM TRIÂNGULO ("MONITORING") QUE ILUSTRAM A CONSOLIDAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONCENTRAÇÕES ASSOCIADAS À PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE (PRIVACY PROTECTION) DA NIST 800-39, PP 6-7:



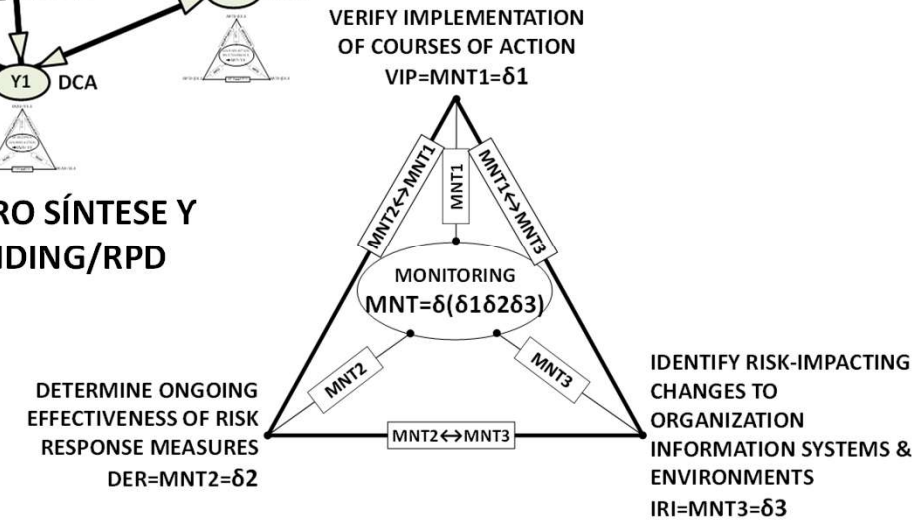
TETRAEDRO SÍNTESE α
FRAMING/FRM



TETRAEDRO SÍNTESE Y
RESPONDING/RPD

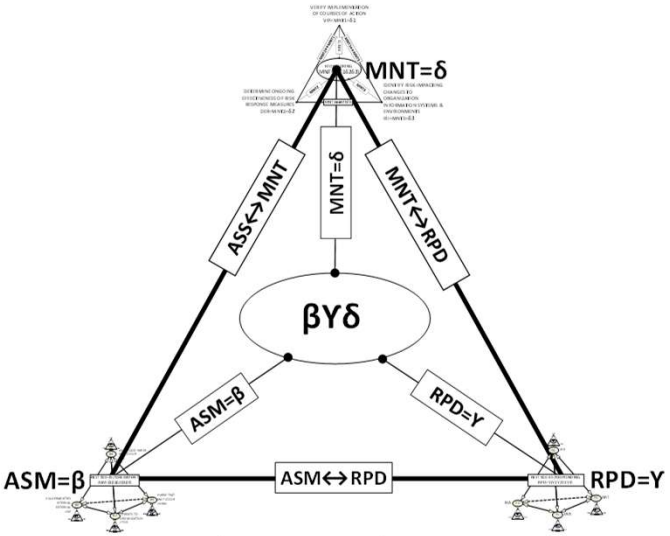


TETRAEDRO SÍNTESE β
ASSESSMENT/ASM

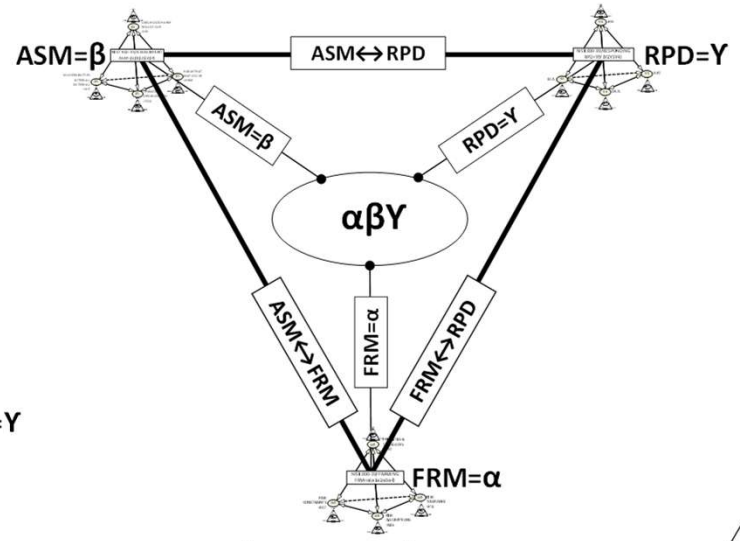


TRIÂNGULO SÍNTESE δ
MONITORING/MNT

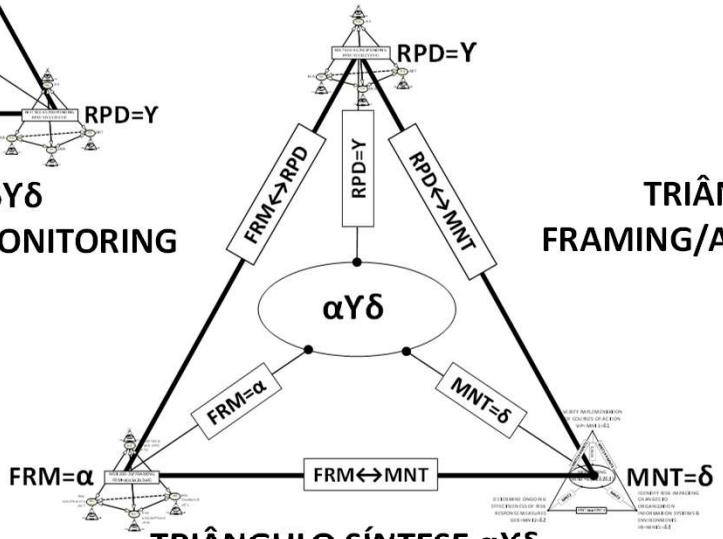
CONSOLIDATION NIST 800-39 CADA UM DOS TRIÂNGULOS DAS FIGURAS EXPLICITAM A SÍNTESE DE 3 TETRAEDROS E 1 TRIÂNGULO DAS CONCENTRAÇÕES DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DA NIST SP 800-39: "FRAMING"-FRM=α, "ASSESSMENT"-ASM=β, "RESPONDING"-RPD=Y AND "MONITORING"-MNT=δ.



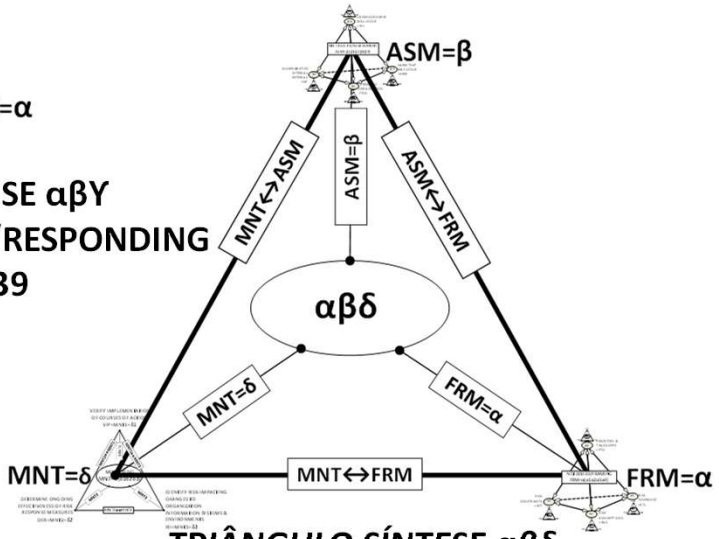
TRIÂNGULO SÍNTESE βYδ
ASSESSMENT/RESPONDING/MONITORING
NIST SP 800-39



TRIÂNGULO SÍNTESE αβY
FRAMING/ASSESSMENT/RESPONDING
NIST SP 800-39



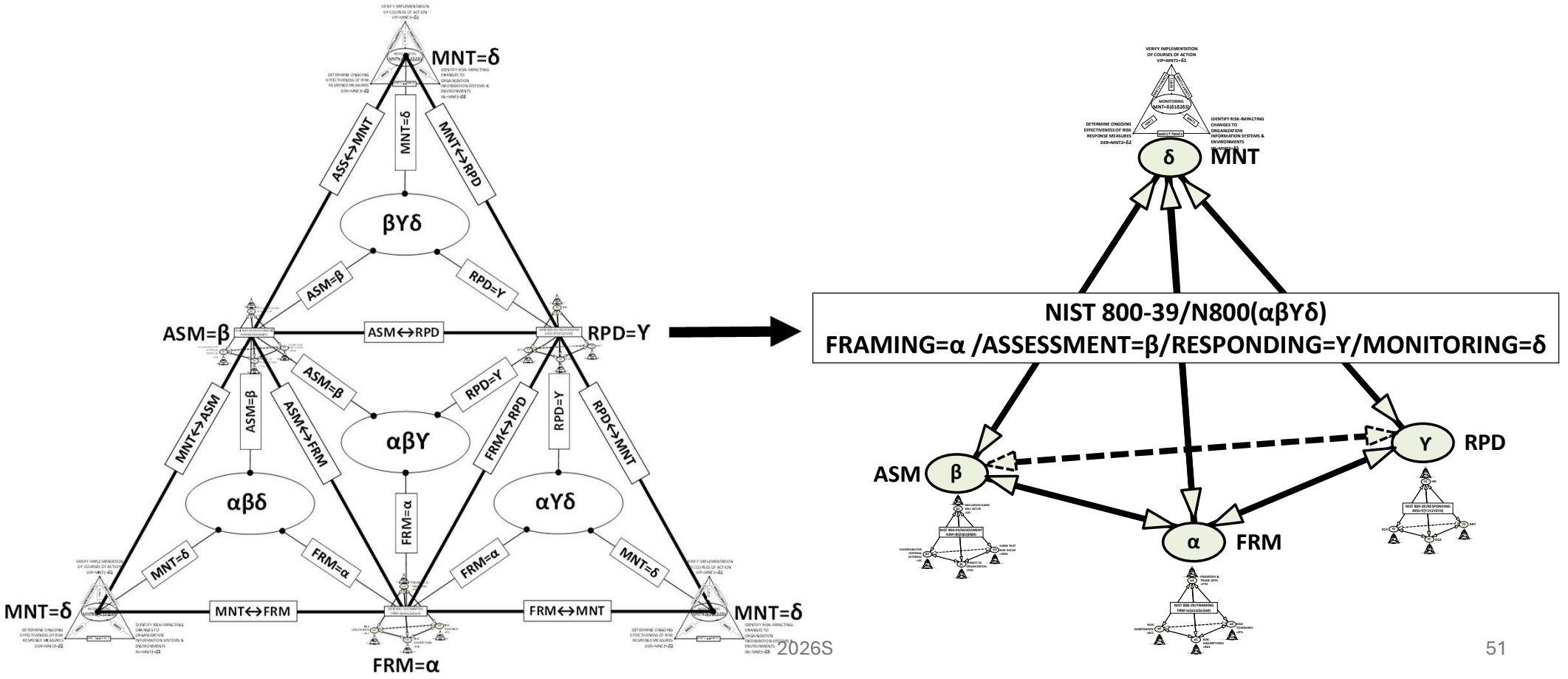
TRIÂNGULO SÍNTESE αγδ
FRAMING/RESPODING/MONITORING
NIST SP 800-39



TRIÂNGULO SÍNTESE αβδ
FRAMING/ASSESSMENT/MONITORINGRESPONDING
NIST SP 800-39

CONSOLIDAÇÃO NIST 800-39: O TRIÂNGULO DA FIGURA À ESQUERDA CONSTITUI UM TETRAEDRO PLANIFICADO, COMPOSTO PELOS TRIÂNGULOS SÍNTESE (β,Y,δ), (α,β,δ), (α,β,Y) E (α,Y,δ).

O RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO, VIA BIBLIOMETRIA, DO TETRAEDRO PLANIFICADO DA FIGURA À ESQUERDA É A SUA EFETIVA EVOLUÇÃO PARA UM TETRAEDRO ESPACIAL, COMO MOSTRA A FIGURA À DIREITA, QUE SINTETIZA AS BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS ENVOLVENDO "FRAMING"-FRM=α, "ASSESSMENT"-ASM=β, "RESPONDING"-RPD=Y E "MONITORING"-MNT=δ DA PUBLICAÇÃO NIST 800-39.



PRIVACY PROTECTION CONSOLIDATION

CONCENTRATIONS FOR RISK PRIVACY PROTECTION

>LGPD FUNDAMENTS (PERSONAL RELATIONSHIP)
>GDPR PRINCIPLES (DATA PROCESSING)
>OMB CIRCULAR A-130 (FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES-FIPPs)
>NIST PRIVACY FRAMEWORK (CYBERSECURITY & PRIVACY RISKS)
>NIST SP 800-39 (INFORMATION SECURITY/PROCESS OF RISK MANAGEMENT)

PROCESS OF RISK MANAGEMENT→NIST SP 800-39 REV 2

FRM=α→FRAMING

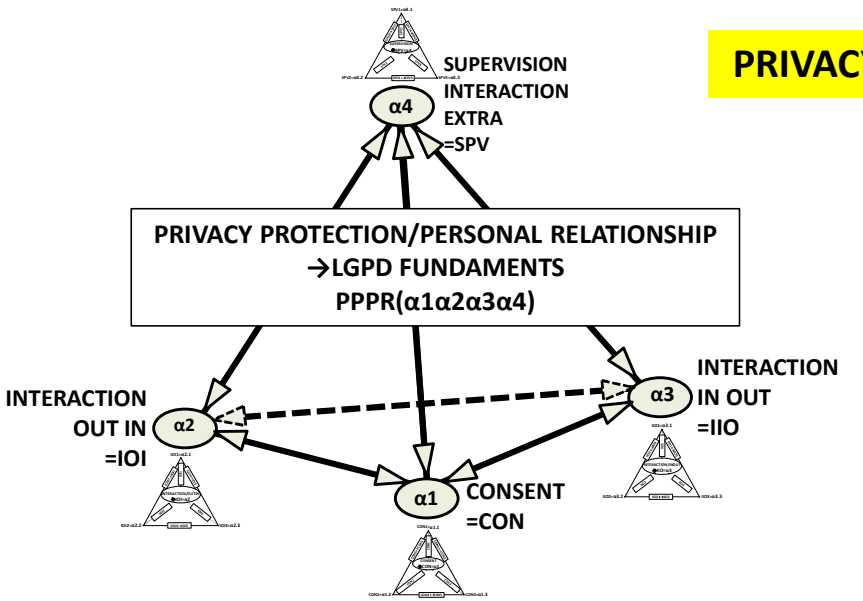
ASM=β→ASSESSMENT

RPD=Y→RESPONDING

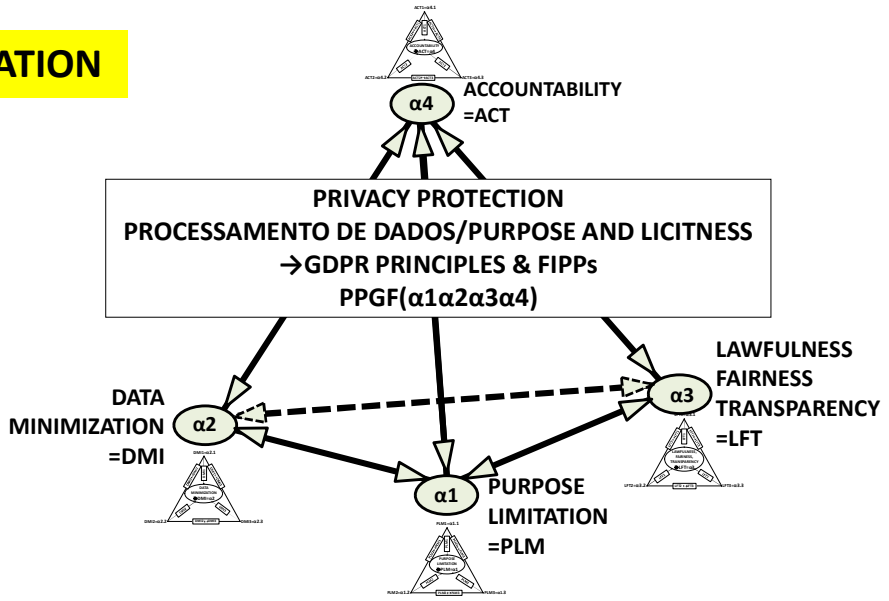
MNT=δ→MONITORING

PERSONAL RELATIONSHIP →LGPD				DATA PROCESSING →GDPR/FIPPs/NIST SP 800-39			
CON=α CONSENT →INTRAPERSONAL	IOI=β INTERACTION WITH DATA →INTERPERSONAL OUT-IN	IIO=Y INTERACTION WITH DATA →INTERPERSONAL IN-OUT	SPV=δ SUPERVISION →EXTRAPERSONAL	PLT=α PURPOSE AND LICITNESS	ATD=β ATTRIBUTES OF DATA	IDF=Y IDENTIFICATION	ATZ=δ AUTHORIZATION

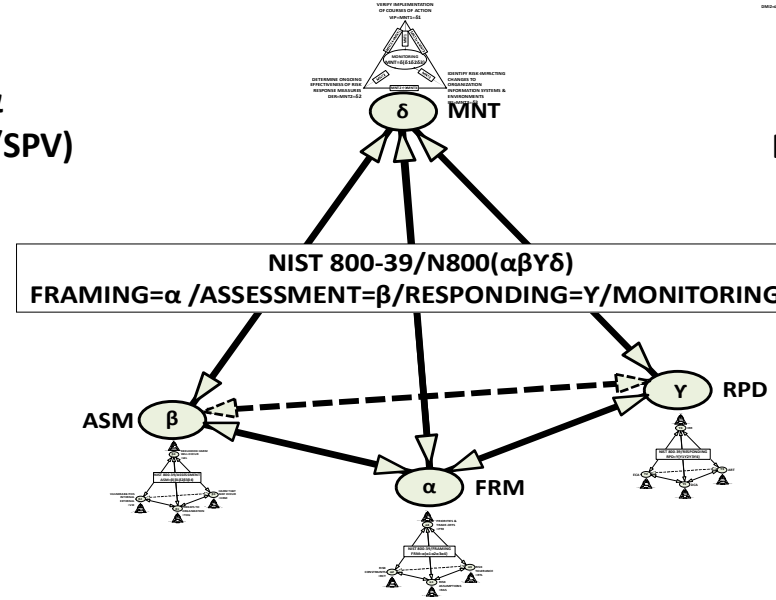
PRIVACY PROTECTION CONSOLIDATION



SYNTHESIS TETRAHEDRON PPPR→α
PERSONAL RELATIONSHIP (CON/IOI/IIO/SPV)
LGPD FUNDAMENTS



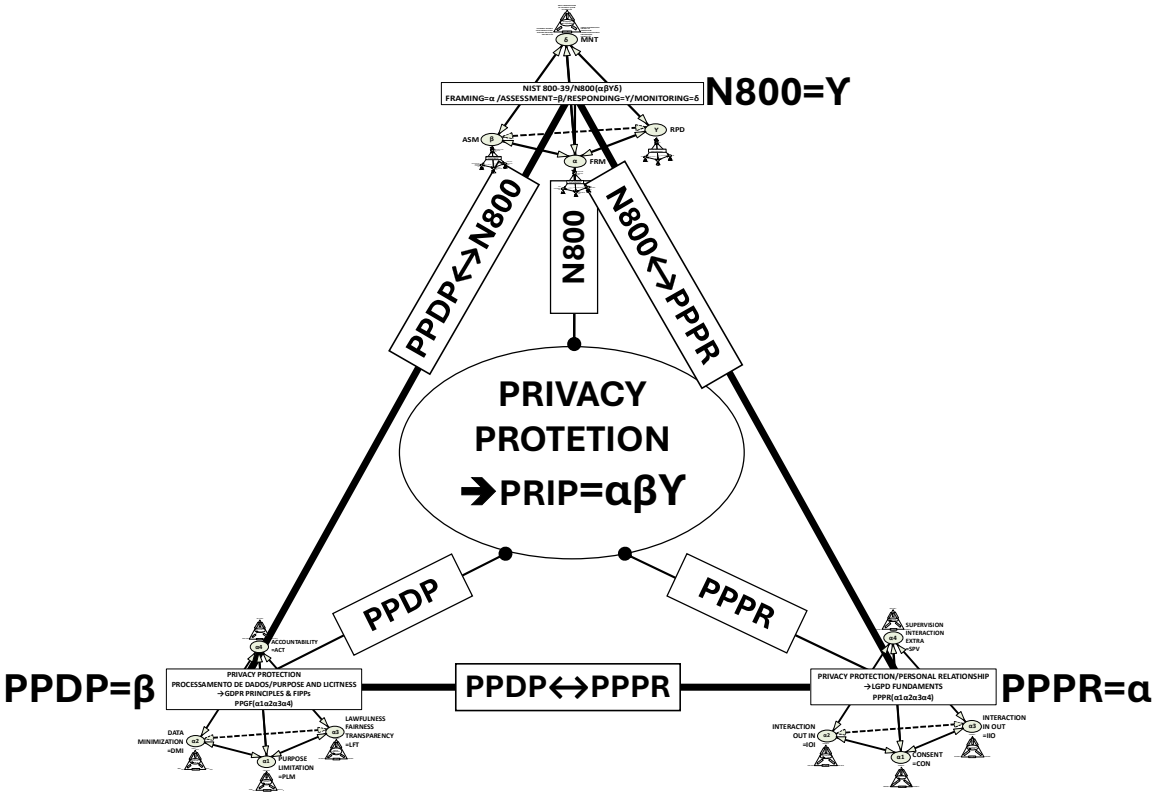
SYNTHESIS TETRAHEDRON PPDP→β
DATA PROCESSING (PLT/ATD/IDF/ATZ)
GDPR/FIPPs/N8OO



SYNTHESIS TETRAHEDRON N800→Y
RISK MANAGEMENT(FRM/ASM/RPD/MNT)
NIST 800-39 REV 2

PRIVACY PROTECTION CONSOLIDATION: PRIP

CONCENTRATIONS FOR PRIVACY PROTECTION:
LGPD FUNDAMENTS (PERSONAL RELATIONSHIP)
GDPR PRINCIPLES (DATA PROCESSING)
OMB CIRCULAR A-130 (FAIR INFORMATION PRACTICE PRINCIPLES), PP II2-II3
NIST SP 800-39 REV 2 (PROCESS OF RISK MANAGEMENT), PP 32-48



MODELO BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS: CONSOLIDA SUSTENTABILIDADE/INOVAÇÃO/PRIVACIDADE

COM BASE NOS TÓPICOS DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ARQUIVO 03.01IpgSipaSUSTENTABILIDADE...), PRONTIDÃO EM INOVAÇÃO (ARQUIVO 03.02IpgSipaINOVAÇÃO...) E PROTEÇÃO À PRIVACIDADE (ARQUIVO 03.03IpgSipaPRIVACIDADE...), PODE-SE CONSTRUIR O TRIÂNGULO DA FIGURA, QUE CONSOLIDA OS RELACIONAMENTOS SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E PRIVACIDADE EM UM TRIÂNGULO.

NOTAR AS CÓPIAS REDUZIDAS NOS VÉRTICES DO TRIÂNGULO DA FIGURA ASSOCIADAS À RESPECTIVA DIMENSÃO (SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E PRIVACIDADE).

